

Belgique-België
P.P. 1150 Bruxelles
15
1/4191

ACAT-INFO

Le magazine d'informations de l'ACAT Belgique.

N° 1/2026

NOVEMBRE 2025 – AOUT 2026



Chères et chers membres et ami·e·s de l'ACAT,

C'est avec plaisir que je vous retrouve à l'ouverture de ce nouveau numéro d'ACAT-Info. Votre fidélité, votre vigilance et votre engagement concret au service de la dignité humaine permettent à notre ACAT de poursuivre sa mission essentielle: lutter contre la torture, la peine de mort et toutes les formes de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Ce numéro témoigne une fois encore de l'ampleur des défis auxquels sont confrontés les défenseurs des droits humains à travers le monde. Vous y

découvrirez notamment un retour sur nos appels urgents et leurs suites, des nouvelles de femmes et d'hommes victimes de l'arbitraire ou de la répression, des analyses consacrées à différents pays d'Afrique, d'Amérique, d'Asie et d'Europe, ainsi que des comptes rendus de nos actions et de nos rencontres internationales. Vous pourrez également prendre connaissance de réflexions approfondies sur les mécanismes de prévention de la torture, la situation dans les lieux de privation de liberté ou encore les enjeux liés au commerce des instruments susceptibles d'être utilisés à des fins de répression.

Toutefois, au-delà de l'indispensable regard que nous portons vers l'extérieur, je voudrais attirer votre attention sur une conviction qui anime profondément l'ACAT-Belgique: notre crédibilité commence par notre capacité à nous interroger nous-mêmes.

Il serait facile de dénoncer les violations des droits humains lorsqu'elles se produisent loin de chez nous. Il est indispensable de le faire. Pourtant, notre engagement nous oblige également à examiner avec lucidité ce qui se passe en Belgique. Les droits fondamentaux ne connaissent pas de frontières. Lorsque des questions se posent concernant les conditions de détention, l'usage de la force lors de manifestations, la situation des personnes migrantes, l'accès aux soins en prison ou le respect de la dignité des personnes privées de liberté, nous avons le devoir de nous mobiliser avec la même exigence que celle que nous manifestons à l'égard d'autres États.

L'ACAT-Belgique n'entend pas donner des leçons au monde. Elle entend contribuer, ici et ailleurs, à construire une société davantage fidèle aux principes qu'elle proclame. C'est pourquoi nous poursuivons notre travail de plaidoyer auprès des autorités belges et européennes, notre participation aux mécanismes internationaux de prévention, notre collaboration avec de nombreux partenaires de la société civile, souhaitant faire entendre la voix des personnes qui peinent à être entendues.

L'exemple que nous voulons promouvoir commence donc chez nous. Défendre la dignité humaine en Belgique, c'est aussi renforcer notre capacité à défendre cette même dignité partout ailleurs. Cette cohérence est au cœur de notre engagement.

Je formule le souhait que ce numéro nourrisse votre réflexion, fortifie votre espérance et vous encourage à poursuivre cet indispensable témoignage; car derrière chaque dossier, chaque appel urgent, chaque action de plaidoyer, il y a des femmes, des hommes et des enfants dont la dignité demeure inviolable et qui attendent que des voix s'élèvent pour eux.

Je vous remercie chaleureusement pour votre soutien et pour votre confiance.

Christophe D'Aloisio

Président de l'ACAT-Belgique



Charles Péguy fait dire par Jeannette –Jeanne d’Arc enfant – : [...] les hommes, en saisissant la grâce du Christ rédempteur, doivent se sauver ensemble : tel est le commandement de la charité; [...] *la bataille éternelle contre l’enfer doit être livrée sur la Terre, et il ne peut pas y avoir d’«égoïsme dans le salut»*. Tout autant qu’il faut lutter contre les marques de notre exil charnel, notamment la misère, les génies doivent assurer le salut temporel du peuple en témoignant de *«celui qui ne peut pas s’attester lui-même»*, c’est-à-dire du pauvre que personne n’écoute. On discerne [ici tout à la fois] et la mission de Jeanne, et la vocation dont Péguy se découvre investi. » **nous explique Jean de saint- Chéron, in La Croix du 6.05.26 sur «la bourde» de J. Bardella, étoile montante du RN en France:** lors des rassemblements du 1^{er} mai, M. Bardella avait utilisé une métaphore malheureuse s’agissant de celle qui fut brûlée vive sur le bûcher, parlant d’une *«flamme»* qu’il faudrait *«rallumer»*. Or, la vraie trahison de Jeanne n’est pas dans cette formule inadéquate et risible. Elle est dans la récupération politique de la sainte.

*En mémoire de «notre Sister», Janette
partie il y a quelques années à la charnière de l’été*

SOMMAIRE ACAT INFO NUMÉRIQUE

1. LE MOT DU PRÉSIDENT

2. LES FRATERNITÉS DU SERVITEUR SOUFFRANT PAR FRANÇOIS VISART PAGES 2 À 3

3. RÉCAPITULATIF DES APPELS URGENTS FÉVRIER 2025 – JUILLET 2026

4. LIBÉRATIONS , BONNES OU TERRIBLES NOUVELLES – SUIVI PAGE 11

- GRAND BOND EN ARRIÈRE (DIGRESSION JURISPRUDENTIELLE)
- NEWS : à partir de page 12 :
- AMÉRIQUES développements aux Salvador Équateur en Colombie, à Cuba, au Mexique
- AFRIQUE page 15 Rwanda, Cameroun, Burkina, Guinée, Égypte
- EUROPE ASIE Pages 16 et suivantes : Fédération de Russie, Azerbaïdjan, Inde page 17 /RPC , Vietnam, Myanmar (18 et suivantes)/Maghreb- Moyen- orient page 20 /
- RETOUR EN EUROPE : Belgique et Belarus

5. DIVERSES ACTIONS DE L’ACAT BELGIQUE

soit manière de Rapport d’Activités... page 22

→ 27 CR DE LA RÉUNION SUR LE TORTURE FREE TRADE NETWORK PAGE

→ ABIDJAN COMPTE RENDU DE LA CONFÉRENCE D’ABIDJAN

- CR personnel

- News du Sénégal d'après entretiens « Off » avec Julien (JNGND/directeur des DH au ministère de la justice -INDH Sénégal) et Alain Sambou, président de l'ACAT Sénégal
- L'enjeu de l'interdiction des MGF pages 29 à 39

→ EVOLUTION AUX USA

→ ARTICLE DU PR KOUDÉ PAGE 40

LES FRATERNITÉS DU SERVITEUR SOUFFRANT

Je suis allé à la retraite des fraternités du Serviteur souffrant, qui a eu lieu du 10 au 14 août 2026 à Beauraing. Étaient présents, des membres de la belge, dont je fais partie, de la brésilienne, de la française, de l'italienne et de la suisse. Nous étions 60.

Que sont ces fraternités ?

Frédy KUNZ, un prêtre catholique français, né en Suisse en 1920, et qui a eu une vie plus que bouleversée, sent le désir de vivre comme les exclus. Envoyé au Brésil en 1968, il vit dans une favela. Un jour, il donne les derniers sacrements à une jeune prostituée, Antoniéta, 22 ans, tuberculeuse. Une fois celle-ci décédée, il se dit que ce qui est « bon » pour elle, doit l'être aussi pour lui. Il s'installe donc dans sa baraque, avec l'accord de son évêque Don Fragoso.

Progressivement, il réalise le chapitre 53 d'Isaïe :

01 Qui aurait cru ce que nous avons entendu ? Le bras puissant du Seigneur, à qui s'est-il révélé ?

02 Devant lui, le serviteur a poussé comme une plante chétive, une racine dans une terre aride ; il était sans apparence ni beauté qui attire nos regards, son aspect n'avait rien pour nous plaire.

03 Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleurs, familier de la souffrance, il était pareil à celui devant qui on se voile la face ; et nous l'avons méprisé, compté pour rien.

04 En fait, c'étaient nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous, nous pensions qu'il était frappé, meurtri par Dieu, humilié... etc...

Je cite Frédy KUNZ : « On lisait Isaïe 53 avec les paysans au milieu des bois avec un chaudron de haricots secs. Je disais : vous connaissez celui qui vit comme un serviteur, sans beauté, traité comme un brebis qu'on mène à l'abattoir, consacré aux autres et qui, à la fin, guérit nos maladies et nos blessures. » Ceux et celles qui s'identifiaient à ce serviteur commençaient à se grouper, se prêcher des retraites entre eux, faire de l'artisanat pour lutter ensemble contre le chômage, se regrouper. Maintenant, disaient-ils, notre souffrance a un nom. Elle a été baptisée.

« Les pauvres sont en train de prophétiser . Ils ne sont plus une préoccupation de l'église, mais son centre ». « On doit retrouver la sobriété libératrice. »

Ainsi naît, au Brésil, la fraternité du Serviteur souffrant, qui va se répandre dans le monde , ce qui engendrera de nombreuses fraternités.

Personnellement, j'en ai eu connaissance grâce au livre « Quand je suis faible, je suis fort » (éd. Bayard).

Un phrase prononcée par Frédy KUNZ qui y était reproduite m'a tellement touché, que j'ai adhéré presque immédiatement à la fraternité du Serviteur souffrant belge : A une jeune religieuse faisant sa profession de foi à la communauté protestante de Grandchamp en Suisse, il a dit :

« Un jour, ma petite, tu rencontreras un homme sans beauté, sans rien pour attirer le regard, comme s'il était une ordure de l'humanité. Alors là, ne te sauve pas. N'aie pas peur, approche-toi. Mets-toi à genoux et dis « Parle, Seigneur, ta servante écoute ». Et là, le Bien-Aimé te dira des choses ineffables, tellement belles... Un secret merveilleux. Ce sera la grâce de ta vie. »

Quel est le rapport de tout ce qui précède avec l'ACAT ?

ACAT = L'Action des Chrétiens pour l'Abolition de la Torture. Qu'est-ce, en fait, qui différencie l'action d'un chrétien et celle d'un non-chrétien. Pour moi, comme chrétien, je ne dois pas compter mais agir par le Christ et pour Lui, dans mon frère exclu, torturé, mis en prison.

Mon engagement pour l'ACAT est soutenu par le Christ, via la fraternité du Serviteur souffrant.

Si le déroulement de la vie de Frédy KUNZ vous intéresse, il vous suffit de taper son nom sur internet et plus spécialement de taper sur : <https://mcsqc.ca> > mcsq > fichiers Mcsqc Frédy KUNZ (1920-2000) – mcsqc.ca

(par M. François Visart)

APPELS URGENTS FÉVRIER 2025 – JUILLET 2026

Août 2026

GUINÉE ÉQUATORIALE L'avocat **Anacleto Micha Ndong Nlang**, réputé pour sa défense des droits fondamentaux et de l'État de droit, détenu incommunicado (ACAT France)

JUILLET 2026

ÉGYPTE Poète, écrivain, **Ahmed Douma** est ciblé pour son désaveu ouvert des gouvernements égyptiens successifs et son militantisme (Amnesty international)

SEMAINE DE SOLIDARITÉ
AVEC LES PRISONNIERS DE KLESSOUM
N'DJAMENA | 1 - 06 JUIN 2026

OPÉRATION 100 FCFA OU PLUS

« Je suis en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. Matthieu 25:38 »

Un petit geste, une grande dignité. ♥

BESOINS ESSENTIELS

- SAVON
- EAU DE JAVEL
- COMPRIMÉS
- SEAUX D'EAU
- KITS D'HYGIÈNE

Votre contribution aide à améliorer les conditions de vie des détenus. Chaque don compte !

LIEU DE DÉPÔT
Chagoua – Face Grand Garage

MONEY
66282663
99282663

CONTACT
acatchad2017@gmail.com

ENSEMBLE, œuvrons pour la dignité, la justice et l'espérance.

NUIT DES VEILLEURS 2026 TCHAD ET BELGIQUE

- **.USINE À GAZ !** Sur un village pénitentiaire exemplaire (Haren)

- **LES RÉFORMES DE LA COALITION GOUVERNEMENTALE "ARIZONA" DURCISSENT LA POLITIQUE MIGRATOIRE.**

Poursuivant la réduction des coûts d'accueil et foulant aux pieds les droits fondamentaux, elles durcissent les règles du regroupement familial, signifient l'arrêt de la réinstallation des réfugiés et annoncent l'accélération des expulsions illégales

- **IMAGINE(Z) ÊTRE UNE DE CES PERSONNES QU'ON NE REGARDE PAS: UNE DAME ET SON PETIT-FILS HANDICAPÉ**

- **LE PR DJALALI RISQUERAIT D'ÊTRE EXÉCUTÉ EN SECRET**
- **APPEL OU OPÉRATION TCHAD « 100FCFA OU PLUS »**

JUIN 2026

À l'issue du vote sur le système commun de retour des ressortissants de pays tiers en situation irrégulière dans l'Union (règlement sur le retour), plusieurs députés européens ont applaudi le résultat et scandé « Renvoyez-les! ».

Comme le souligne le Code de conduite des députés européens en matière d'intégrité et de transparence dans son article 1, point a), « Principes directeurs »: « Les députés européens sont guidés par les principes généraux de conduite suivants et s'y conforment: désintéressement, intégrité, ouverture, diligence, honnêteté, responsabilité et respect de la dignité et de la réputation du Parlement ». Votre ACAT est donc signataire d'une lettre à Roberta Metsola, présidente du Parlement européen.

Cosignature du projet d'appel à soutien, pour un convoi de solidarité des syndicats et mouvements en partance pour l'Ukraine, à l'automne 2026 (CSC- Enseignement)

Nous avons cosigné, alertés par des partenaires de la FIACAT auprès de l'Union européenne, la "Lettre adressée au Collège des commissaires concernant la nécessité d'interdire les échanges commerciaux de l'UE avec Israël, en vertu de l'article 207 du TFUE »" (HRW)

Civil Society Statement on International Day in Support of Victims of Torture - June 26

to support survivors of torture and calling on states to eradicate torture and uphold obligations under the Convention Against Torture. The statement was signed by 120 U.S.-based and international organizations along with this joint press release with Amnesty International USA (center for the rehabilitation of victims of torture)---In light of the Supreme Court decisions yesterday, please amplify. - Article suit infra-

L'ACAT Belgique est signataire de la déclaration ouvrant le rapport du Rapporteur spécial sur les exécutions sommaires, arbitraires et extrajudiciaires, consacré à l'examen de la peine de mort au regard de l'interdiction absolue de la torture et de la protection de la dignité humaine. Sa conclusion est sans équivoque : la peine de mort est incompatible avec l'interdiction de la torture, et l'abolition constitue le seul moyen fiable pour les États de respecter leurs obligations internationales (en annexe de ce document)

L'ACAT Belgique est signataire d'une Lettre afin de **mettre fin à la menace d'exécution visant 550 personnes dans les couloirs de la mort en Californie (source Amnesty international) : le gouverneur de Californie, Gavin Newsom doit garantir que toutes les condamnations à mort prononcées dans l'État soient commuées avant la fin de son mandat, début 2027.**

RÉFORME DÉCRET 2, **ET** [NOTRE CP Y AFFÉRENT](#).

THAÏLANDE RPC La Chinoise **Zhan Xingyan** risque à tout moment d'être expulsée de Thaïlande vers la R.P. de Chine, où elle serait exposée à une détention arbitraire et à des persécutions politiques (ACAT France)

RÉP. ISLAMIQUE D'IRAN **Amedreza Djalalli** toujours exposé à un risque d'exécution au secret (Amnesty)

Votre ACAT est signataire du Rapport ONU sur le lien entre torture et peine de mort - déclaration orale(source : FIACAT) et du Civil Society Statement on International Day in Support of Victims of Torture June 26, 2026

Continuation de notre appel Tanzanie- Burundi: [notre courrier au gouvernement tanzanien](#)
Pétition en ligne en faveur de **Mikhaïl Lochtchinine**, citoyen belge détenu arbitrairement en Russie, tout juste condamné à 16 ans de prison. Cette peine, prononcée à l'issue d'un procès inique tenu à huis clos, est fondée sur des accusations de "haute trahison" totalement fabriquées. Depuis son incarcération, la santé de Mikhaïl se dégrade de manière alarmante (Opinions.com)

Mai 2026

BURUNDI Crise humanitaire et conditions de rapatriement des réfugiés en Tanzanie vers le Burundi. Leurs abris démolis, ils sont contraints de gagner des centres de départ saturés (ONU ; ACAT Burundi et sources burundaises)

COLOMBIE Attentat de Cajibío et une nouvelle vague de [violences](#) (ACAT- France)

Avril 2026

FÉDÉRATION DE RUSSIE L'avocate spécialisée **Maria Bontsler** encourt jusqu'à 20 ans de prison (ICJ.org)

CUBA **Duannis León Taboada**, arrêté le 16 juillet 2021 (ACAT - France)

ISRAËL **Pétition du vendredi saint** pour la révocation d'une loi imminemment discriminatoire instaurant la peine de mort (ACAT -Suisse)

CP dénonçant l'adoption par le parlement israélien d'un projet de loi instaurant la peine de mort pour les Palestiniens : un acte de discrimination inacceptable

Mars 2026

IRAN Trente personnes risquent la peine de mort, toutes accusées d'infractions commises lors des manifestations de janvier 2026.
(Réseau SOS PdM)

MOYEN-ORIENT Appel à l'action pour protéger la population civile
(ACAT-France)

Cosignature de la lettre « Investigate and Fully Prosecute the Perpetrators of the Acid Attack Against Andrie Yunus! » - c'était en Indonésie !- (Kontras)

Février 2026

IRAN **Narges Mohammadi.** journaliste, porte-parole des droits humains est en danger (Obs_org /ACAT Suisse)

KAZAKHSTAN **Détention arbitraire de 19 défenseurs des droits humains du groupe Arujat,** liés aux Kazakhs du Xinjiang voisin (Obs_defenders.org)

SOUDAN **Condamnation à mort d'un avocat secourable**
(ACAT-France)

[Complément Soudan](#) : mapping de l'UNCHR (3 février)

« La Russie se retire de la Convention contre la torture, un aveu d'inhumanité »
(Carte blanche de C. d'Aloisio)

RCA (CENTRAFRIQUE) Pétition et mobilisation pour un chercheur belgo-lusitanien sur les groupes armés en Afrique centrale, Joseph Figueira Martin, enlevé en République centrafricaine ! [initiée par l'ONG "Protect Humanitarians"](#) de M. Vandecasteele



Janvier 2026

BIRMANIE **Ko Htet Myat Aung.** figure majeure du mouvement pro-démocratique birman, arrêté le 14 décembre 2025 par la junte militaire et soumis à des actes de torture (ACAT France)

AZERBAÏDJAN Détention arbitraire prolongée de professionnels de l'information après la COP29 2024 à Bakou. Parmi ces prisonniers figurent des collaborateurs du portail d'information d'investigation *Abzas Media*: **Ulv Hasanliat** (directeur) son adjoint **Mahammad Kekelov**, **SevinjVagifgyzy**, rédactrice en chef , les journalistes **Elnara Gasimova** et **Nargiz Absalamova**, ainsi que **Hafiz Babali** , **Farid Mehralizade** et l'équipe de **Maydan TV** (Obs_org)

Décembre 2025

VENEZUELA L'avocate des droits humains **Marta Lía Grajales** est détenue arbitrairement (ACAT France)

THAÏLANDE VIETNAM Renvoi au Vietnam du militant montagnard chrétien vietnamien **Y Quynh Bdap**, extradé par la Thaïlande. (ACAT Allemagne, Brotherhood for Dem.)

MAURITANIE Protéger l'intégrité physique et psychologique des femmes mauritaniennes victimes de la répression sur les militants de la société civile manifestant à Nouakchott (*Obs_org*)

Novembre 2025

UGANDA MM Njagi et Oyo, de Free Kenya Movement [défense des droits humains politiques et civils, responsabilité et justice sociale au Kenya] ont disparu alors qu'ils observaient un rassemblement électoral du leader de l'opposition Robert Kyagulanyi alias *Bobi Wine*. (*Obs_org*)

THAÏLANDE/RPC Libérer **Gui Min Ai**, libraire de Hong-Kong ; les autorités thaïlandaises sommées de clarifier le transfert de **Gui** et de refuser toute répression transnationale (*ACAT France*)

BURKINA FASO Prolongation de la détention arbitraire sans motif de **Maître Kam** aux prises avec la dictature militaire de transition (les opposants systématiquement soupçonnés de complicité avec les groupes armés; enlèvements, massacres à Nondin et Soro (*ACAT France*))

Notre ACAT signataire de la Déclaration conjointe des organisations de défense des droits humains concernant Y Quynh Bdap (THAÏLANDE -VIETNAM)

Octobre 2025

SIERRA LEONE Il n'existe toujours pas d'interdiction légale des mutilations génitales féminines (MGF) (*Terre des femmes, ACAT Allemagne*)

MAROC Répression sécuritaire sévère, réponse disproportionnée des autorités chérifiennes aux demandes légitimes de la jeunesse, et aux revendications sociétales de la population civile (*Obs_org*)

Pétition de solidarité concernant la RDC **Journée mondiale contre la peine de mort 2025**

Septembre 2025

ESPAGNE En Catalogne, pour un centre mémoriel de la torture à Barcelone à la *Comisaria de la via Gaetana*, où on torturait (*ACAT Espagne*)

MEXIQUE Après l'assassinat du **Père Marcelo Pérez**, plaidoyer pour l'exécution effective des mandats d'arrêt prononcés dans le cadre de l'enquête, l'identification des auteurs intellectuels et le réseau d'intérêts responsables du meurtre (*ACAT France*)

RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D'IRAN Pour **Sharifeh Mohammadi**, défenseuse des droits humains et militante syndicaliste, condamnée à mort par le Tribunal révolutionnaire de Rasht, malgré l'absence de preuves suffisantes (*ACAT France*)

Août 2025

NIGER Détention arbitraire de Moussa Tchangari, secrétaire général de l'organisation Alternatives Espaces Citoyens (AEC) (*ACAT France*)

ÉGYPTE Harcèlement de **Lina Attalah**. Étouffement de la plateforme [Mada Masr](#) (*OMCT*)

10
Juillet 2025

AZERBAÏDJAN Le chercheur **Bahrüz Samadov**, en mauvaise santé, victime d'abus en détention (OMCT)



@Wikipedia Bahrüz Samadov

CHILI À l'occasion de la Journée internationale des peuples autochtones du 9 août : situation alarmante des **communautés autochtones en Amérique Latine** (ACAT France)

RWANDA Détention arbitraire de Mme Ingabire (ACAT France)

Juin 2025

BURUNDI Appel aux autorités pénitentiaires de la prison centrale de Mpimba, et à celles d'autres lieux de privation de liberté ou établissements carcéraux pour des mesures de renforcement immédiat pour une meilleure prise en charge -sanitaire, alimentaire et sociale des détenus atteints de troubles mentaux (ACAT Burundi)

CAMEROUN L'ex ministre **Marafa Hamidou Yaya**, accusé de détournement de fonds publics, en cellule au SED souffre d'hypertension, troubles neurologiques et d'un glaucome évolutif nécessitant intervention chirurgicale urgente (ACAT France)

Cosignature du rapport thématique sur la dépenalisation des « délits mineurs et l'interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants » de la FIACAT

Mai 2025

RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D'IRAN Saleh Mohammadi, 18 ans, Mohammad Amin Biglari, 19,

Ali Fahim, Abolfazl Salehi Siavashani, Amirhossein Hatami, Shahin Vahedparast Kolor, Shahab Zohdi et Yaser Rajaifar. et d'autres, tels **Mohammad Abbasi (55 ans) Mohammadreza Tabary** ainsi que trois de ses amis [**Ehsan Hosseinipour Hessarlou (18 ans)** et deux adolescents de **17 ans, Matin Mohammadi et Erfan Amiri**], sont jugés dans le cadre de procédures



accéléérées et inévitables pour des crimes passibles de la peine capitale

(Réseau SOS PdM) - Photo Facebook

RPC -VIETNAM Préoccupations concernant la mort du lama tibétain **Hungkar Dorje Rinpoché** (ACAT France)

RUSSIE L'Ukrainienne **Victoria Roshchyna**, prise pour cible pour son travail, apparaît emblématique du traitement infligé aux détenus. La journaliste, victime d'une disparition forcée en août 2023, est morte en détention (Reporters sans Frontières)

Carte blanche Soins de santé en prison : une urgence éthique et politique

(asbl I.Care, Réseau Hépatite C, asbl Transit)

– Avril 2025

TIBET (RPC) A 16 ans, **Namkyi** a été condamnée à quatre ans de prison. Incarcérée au secret elle subira en prison des traitements et conditions inhumains et dégradants, Transférée en *láo gǎi*, elle sera affectée à la confection de fil de cuivre. (La Libre Belgique, HRW, ONU, Central Tibetan administration)

EL SALVADOR Crash de l'état de droit : poursuites et arrestations arbitraires massives, en plus des disparitions forcées, actes de torture et traitements cruels et dégradants, dont ceux à l'encontre de **Fidel Zavala** (Amnesty; Obs_org)

Mars 2025

AFGHANISTAN La Cour pénale internationale a émis des mandats d'arrêt à l'encontre de dirigeants talibans, -chef suprême **Haibatullah Akhundzada**; juge **Abdul Hakim Haqqani**-, impliqués dans la persécution systématique des femmes et des filles, autant d'actes qui pourraient constituer des crimes contre l'humanité (ACAT Eur /Suisse)

Pétition pour Ella Marie Christelle, étudiante liée à l'ACAT Côte d'Ivoire, enfermée à Bruges, en centre fermé (MRAX.be)

BURUNDI Pour la libération d'**Aline Sandra Muhoza**, journaliste (ACAT-Burundi/FIACAT)

NIGERIA Le musicien **Yahaya Sharif-Aminu** emprisonné depuis mars 2020 pour avoir **partagé une chanson exprimant son admiration pour un chef religieux soufi, perçue comme blasphématoire** (ACAT France)

ÉQUATEUR **Néstor Caicedo**, harcelé. Par ailleurs, découverte du charnier de **Las Malvinas** -contenant le corps de quatre très jeunes gens- et **disparition de 23 hommes** des provinces de Los Rios, Guayas et Esmeraldas. **Des membres de l'armée omniprésente -le plan Fénix** leur délègue sa mission de sécurité publique-, seraient les auteurs de ces crimes ! (Obs_org)

Février 2025

GÉORGIE Détention arbitraire de la journaliste **Mzya Amaghlobeli** dans un contexte enflammé (Obs_Defenders)

GUINÉE- CONAKRY **Disparitions forcées** du journaliste **Habib Marouane Camara** et des dissidents **Oumar Sylla, Mamadou Billo Bah** (ACAT France)

CHILI **Disparition forcée de Julia Chuñil**, défenseure de l'environnement chilienne emblématique de la lutte pour la protection des terres indigènes (ACAT France)

CÔTE D'IVOIRE **en ligne, une pétition de l'ACAT Suisse** enjoignant le ministre de la Justice en à mettre en place un mécanisme national de prévention de la torture et garantir le plein accès aux lieux de détention pour les représentants de la société civile (ACAT C.I)

LIBÉRATIONS , BONNES OU TERRIBLES NOUVELLES - SUIVI

Remise en cause redoutable -pour nous, bien fâcheuse- **de la jurisprudence européenne**, à l'initiative de la **Première ministre Giorgia Meloni** et de son homologue danoise sociale-démocrate **Mette Frederiksen**, suivie par la Belgique, l'Autriche, la Tchéquie, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie et la Pologne. Le motif: la **Cour européenne des droits de l'homme (CEDH)** limiterait la capacité à prendre des décisions politiques s'agissant de l'expulsion d'étrangers ayant commis des délits. Toutes appellent à réinterpréter la Convention. Le président du

Conseil de l'Europe, Alain Berset a sitôt contré: « Dans un État de droit, la justice ne doit pas être soumise à des pressions politiques. Les institutions qui défendent les droits fondamentaux ne peuvent pas dépendre des cycles politiques au risque d'éroder la stabilité qu'elles sont chargées d'assurer. La Cour ne doit pas servir d'arme, ni contre les gouvernements, ni par eux. ».... « Présenter la CEDH et sa jurisprudence comme des obstacles à des mesures équilibrées relève de la désinformation pure et simple. » [NdlR : puisse un jour les Etats-unis prendre acte d'une telle sagesse]

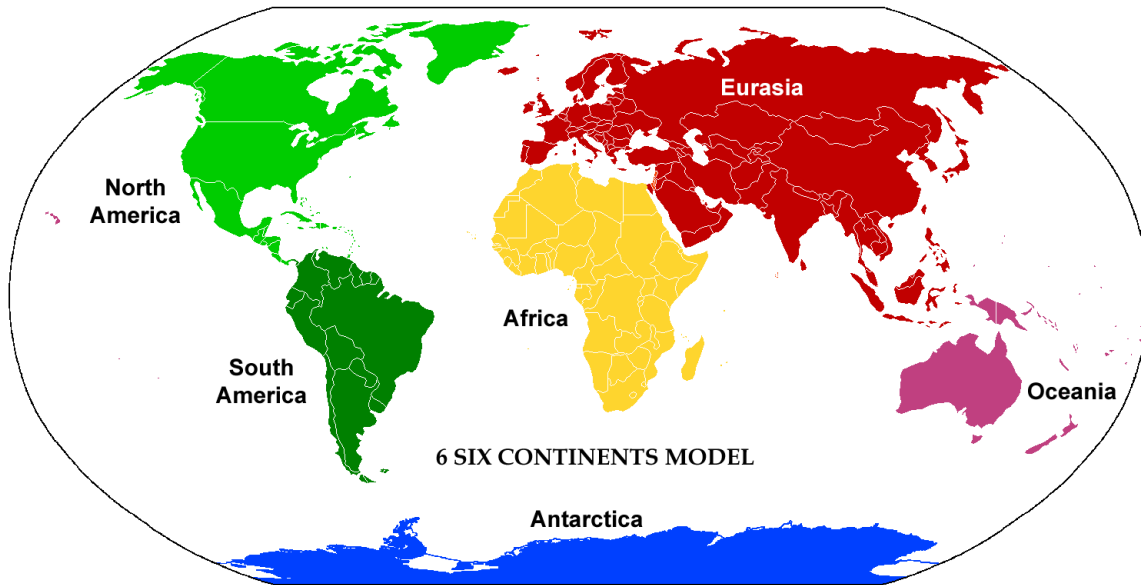
BONNES NOUVELLES AVANT D'AUTRES MOINS BONNES

- [Narges Mohammadi est rentrée chez elle](#) : Après avoir été hospitalisée dans un état critique, la défenseure des droits humains iranienne a pu regagner son domicile.
- Au Tennessee, un sursis d'un an a été accordé à **Tony Von Carruthers**: l'équipe chargée de son injection létale n'avait trouvé de veine utilisable malgré plusieurs tentatives, pendant plus d'une heure, le 21 mai 2026. Deux jours avant, le gouverneur avait refusé une grâce à cette personne pourtant atteinte d'une grave maladie mentale et assurant sa propre défense I (...)
- Vous pouvez consulter la déclaration conjointe de la FIACAT et de l'ACAT-Burundi à l'annonce de la libération de la journaliste Sandra Muhoza.
<https://www.acatburundi.org/burundi-la-liberation-de-sandra-muhoza-doit-ouvrir-la-voie-a-celle-des-prisonniers-dopinion/>
- Au [Burkina Faso](#), le 1er septembre dernier, l'Assemblée législative de transition adoptait une loi fixant à 18 ans l'âge minimum du [mariage](#) pour les garçons et les filles, avec le [consentement](#) comme fondement de l'acte.

Cependant le Burkina Faso, patrie des Intègres, est dirigé comme ses voisins, le Mali et le Niger, par une junte militaire. Depuis ces prises de pouvoir, ces États se sont détournés de la France et de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO). Ils ont fondé l'**Alliance des États du Sahel** et se sont mis en quête de nouveaux partenaires, notamment dans le domaine militaire, parmi lesquels la Russie, la Turquie et l'Iran. Ce 28 juin 2026 l'ex Haute Volta rompt ses relations diplomatiques avec la France...

Pourtant le Burkina est aussi peuplé de gens de paix et de valeureux défenseurs des droits humains [DDH], soucieux de l'environnement (sujet du quotidien, brûlant) et de leur prochain, s'efforçant de rester vent debout pour les droits humains dans le battage bruyant qui soulève le sable et la liesse populaire...

- Des geôles OUGANDAISES, les activistes kényans **Bob Njag** et **Nicholas Oyoo** ont été libérés après 38 jours de rétention et ont retrouvé les leurs
-Pour votre information, <https://www.youtube.com/watch?v=MTULpFTIhmo>



News

• AMÉRIQUES

- AU SALVADOR : la privation de liberté de **Ruth López** - détenue depuis plus d'un an sans nulle garantie procédurale élémentaire- s'apparente à celle vécue par **au moins 86 personnes**, actuellement dans des conditions similaires de détention. Aux côtés d'**Enrique Anaya**, éminent constitutionnaliste, chercheur et professeur d'université en Amérique latine, et de **Fidel Zavala**, porte-parole de l'Unité de défense des droits humains et communautaires (UNIDEHC), on observe une «tendance systématique» à la persécution politique des DDH dans un contexte de détérioration de l'indépendance judiciaire et d'affaïssement des garanties démocratiques.
- ÉQUATEUR: on ne peut que constater la criminalisation récurrente des défenseurs de l'eau, de la nature et du territoire, notamment ceux qui donné de la voix contre le projet d'**exploitation minière Curipamba-El Domo**. À l'heure actuelle, on compte 32 défenseurs pénalisés pour leur participation à cette cause, dont quinze qui ont été condamnés sans preuve. Les juges de la Cour nationale de justice sont appelés à agir en toute indépendance, impartialité et transparence; à respecter les garanties procédurales aux défenseurs des droits humains; par exemple dans les procès concernant **Guilberto Talahua, Fausto Arechua et Wilfrido Escobar**, la cour doit se fonder sur les normes internationales des droits humains, en particulier relatives à la protection des défenseurs des droits humains. Le **code pénal saurait devenir instrument de répression et la justice équatorienne doit s'acquitter de son obligation de protéger les défenseurs des droits**, en particulier ceux défendant l'eau et la nature .

*Cent une (101) détentions arbitraires et **au moins douze disparitions forcées**, dont une personne handicapée touchée. À Cotacachi, Otavalo et La Esperanza, les coupures d'Internet et de téléphone s'enchaînent et la censure empêche les manifestant-es, les professionnel·les de la communication et les défenseur-es des*

droits humains de communiquer. En outre, étant donné que des arrestations, procédures judiciaires arbitraires, la désinformation, le blocage de comptes bancaires, la criminalisation de fonctionnaires de justice et défenseurs des droits humains et journalistes, ainsi que des expulsions sommaires, ont été rapportés, de façon massive et à grande échelle, le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits humains (HCDH) a exprimé son inquiétude.

– EN COLOMBIE – *[secouée ce 13 août dans l'une de ses zones les plus vulnérables]*

[] neuf cent soixante-douze défenseurs des droits humains tués depuis l'accord de paix avec les FARC en 2016 : le bilan accablant dévoilé jeudi 19 mars par l'ONU montrant l'échec des institutions étatiques. Volker Türk, actuel Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme pointe les intérêts criminels et l'absence de présence stable de l'État dans les territoires concernés.

Ce triste record représente une moyenne de quelque 100 décès par an. Citons le Communiqué accompagnant la publication du rapport couvrant la période 2022-2025 : « Il est déchirant de constater que la Colombie demeure l'un des pays les plus dangereux au monde pour les défenseurs des droits humains ».

Si un dialogue avec les organisations de la société civile et une politique nationale en faveur des défenseurs des droits humains sont menés, « les institutions étatiques (...) n'ont pas été en mesure d'inverser les tendances et schémas de violence [..], la tendance est principalement liée aux conflits impliquant des acteurs armés non étatiques dans des zones anciennement contrôlées par le groupe de guérilla des FARC où l'État a peiné à établir une présence stable ».

« Entre 2022 et 2025, 410 défenseurs des droits humains ont péri à cause d'intérêts criminels liés au trafic de drogue, à l'exploitation minière et forestière illégales, ainsi qu'à la traite des êtres humains ». « Les violences à l'encontre des défenseurs sont réalité persistante étroitement dépendante de causes structurelles profondes » et provoquent une saturation des institutions. Sur ces 410 défenseurs des droits humains assassinés, 23 % sont issus de communautés autochtones, qui ne représentent que 4,7% des Colombiens. Des communautés afrodescendantes et paysannes, militants communautaires et environnementaux, défenseurs des droits humains et des droits des enfants ont aussi été ciblés.

- Durant la période, 2018 cas de menaces et attaques contre des défenseurs des droits humains recensés, indique le même rapport, précisant que ce n'est qu'une fraction du phénomène, faute de système de compilation de données effectif.

Plus généralement, rappelons les priorités du nouveau président [Abelardo de la Espriella](#), « Bukélé colombien », élu en juin pour son programme ultra sécuritaire visant à éradiquer la violence des groupes armés: « pas de liberté sans sécurité, pas de démocratie sans autorité »

– **« Despertar »**

- ***This clash of thoughts***

dims the senses

and the soul's future breath./It's your choice to grow your awareness./

**To save the fragile weight
of temptation's delicate hold, the bend within the crystal lens
a brittle glass of our modern age.
We are what no eye can grasp.
Root yourself to save life's core.**

*Esta batalla de ideas
extingue sentidos
y la vida futura del alma.
Es tu elección madurar la conciencia.
Salvar la dificultad
frágil de la tentación,
curvatura del cristalino
quebradizo vidrio contemporáneo.
Somos lo que nadie puede ver.
Enraizar salve a la vida.
Contar seguros,
frescura sólida,
como idea luminosa que emerge,
resplandor de lo oscuro.*

*Aire que respira la vida,
calor que desprende el
fuego,
ceder a lo que necesitas
para asir plenos poderes
y conquistar lo que sabes que quieres.
Fortificante medicina tónica,
remoza la real esencia
de los seres,
vigorosa primavera.
Consuelo de los
soles afligidos del vacío
de la madre naturaleza*

—

— « Réveil », extrait de la tétralogie *Despertar*, dans le recueil inédit *Poemas* de **Duannis León Taboada**, actuellement en cours d'édition chez Veril (Observatorio de Derechos Culturales) au cœur du World Poetry day PEN International 2026 !

- **CUBA** **Nouvelle détention arbitraire de leaders**, le 30 avril 2025, avec la révocation de la libération conditionnelle des activistes **José Daniel Ferrer** et de **Félix Navarro** (Amnesty). Le premier est parti en exil pour Miami en octobre 2025 (source instagram) . Quant à Félix Navarro, il sera hospitalisé dans un état critique en juin 2025. Lui et sa fille **Saylí** ont catégoriquement rejeté la proposition de quitter Cuba, après que l'Évêque auxiliaire de La Havane et Président de la Pastorale pénitentiaire nationale, Eloy Ricardo Domínguez Martínez leur aient rendu visite à leurs prisons respectives pour proposer la solution de l'exil forcé, [a rapporté Martí Noticias](#).

— Voir aussi : <https://www.facebook.com/share/r/1EBWXvY26n/>



- **MEXIQUE :** Le 6 août 2025, un juge du tribunal fédéral pénal de l'État mexicain du Chiapas a condamné Edgar « M » à 20 ans de prison pour l'homicide aggravé du défenseur des droits humains et **prêtre totsil Marcelo Pérez Pérez**. L'enquête se poursuit afin de déterminer les responsabilités des autres personnes impliquées et d'exécuter les mandats d'arrêt prononcés dans l'affaire. Toutefois, le rôle du père Marcelo en tant que défenseur des DH n'aurait pas été pleinement reconnu comme motif de l'homicide. Le meurtre a certes été condamné, mais son engagement n'a pas été suffisamment considéré comme motif de l'attentat, « son activité n'a été pris en compte comme circonstance aggravante dans la peine prononcée » estiment les détracteurs de la décision

Actuellement les droits des femmes au Mexique connaissent des avancées institutionnelles notables (parité politique, accès des femmes aux plus hautes fonctions) qui doivent être soulignées. Tout ceci sans doute aussi parce que le pays fait face à une permanence des violences de genre, avec taux élevés d'impunité, féminicides et disparitions...

A Genève en février lors de l'EPU nous avons eu l'honneur et le plaisir -on peut le souligner- de nous entretenir avec le représentant permanent mexicain auprès les Nations Unies forcément très concerné par ces combats qui touchent à la fois notre Belgique (femmes, luttes contre les féminicides et violences de genre, contre le trafic des êtres humains, les passeurs, les ravages de l'innommable politique actuelle de l'immigration, lutte contre la drogue où les USA ont un poids prépondérant, et son pays. Il nous demande de tenir tête, de persévérer dans nos divers plaidoyers...

• AFRIQUE

- **RWANDA** En mars 2026, la Cour suprême a rejeté une requête constitutionnelle déposée par l'opposante contestant la légalité de son

arrestation. **En juin 2026, lors d'audiences préliminaires, Mme Ingabire a exprimé son incapacité à se défendre adéquatement, citant des restrictions sur ses rencontres avec ses avocats.**

- CAMEROUN Ce mois-ci, le Comité des droits humains de l'ONU conclut que plusieurs droits de **Marafa Hamidou Yaya**, pourtant garantis par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, **ratifié par le Cameroun**, ont été violés, dans le cadre de ses arrestation, détention et procès. Le Comité estime que Yaoundé est « *tenu [...] d'assurer la libération immédiate* » de Marafa Hamidou Yaya et « *de lui accorder, une indemnisation adéquate, notamment au regard des conséquences de la détention sur sa santé physique et mentale* ».
- BURKINA -FASO Pour prévenir les incursions djihadistes, l'armée ivoirienne, multipliant les patrouilles, maintient une forte présence dans le nord-est (comme à Doropo et Bolé). Des **tensions régionales** persistent en raison d'incursions de combattants supplétifs de l'armée burkinabè (VDP) en territoire ivoirien. Les relations diplomatiques entre les deux pays sont tendues. Face à la menace terroriste, la porosité de la frontière crée une zone d'incertitude qui affecte le commerce transfrontalier et déplace les populations. Le gouvernement burkinabé a récemment suspendu près d'un millier d'associations, dans le cadre de sa politique de lutte contre le terrorisme et intensifie ses efforts de mobilisation patriotique et de soutien aux Forces de défense et de sécurité (FDS). (*source : Jeune Afrique*). Le 3 avril 2026, interview sur la [RTB](#) où le capitaine Ibrahim Traoré déclare que «le Burkina Faso doit oublier la notion de [démocratie](#)», actuellement l'apanage des [impérialistes](#).

Le Burkina Faso ainsi que ses voisins, le Mali et le Niger, sont dirigés par des juntas militaires. Depuis leur prise de pouvoir, ces États se sont détournés de la France et de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO). Ils ont fondé l'Alliance des États du Sahel et se sont mis en quête de nouveaux partenaires, notamment dans le domaine militaire, parmi lesquels la Russie, la Turquie et l'Iran.

- [Communiqué sur l'adoption d'un projet de loi portant rétablissement de la peine de mort au Burkina Faso](#)



- en ÉGYPTÉ

Alaa Abdel Fatta, blogueur, développeur actif depuis la révolution de 2011, pris pour cible plusieurs fois en raison de son militantisme pacifique et ses critiques à l'égard du gouvernement, fut condamné à cinq ans de prison par une cour de sûreté de l'État pour diffusion de fausses informations après une publication sur les réseaux sociaux en décembre 2021. Bien qu'il ait intégralement purgé sa peine -cinq ans de prison- fin septembre 2024, les autorités ont continué à le détenir arbitrairement malgré un état de santé vacillant, en particulier après sa grève de la faim prolongée de protestation.

- GUINÉE : "Pourquoi aucune initiative diplomatique forte n'a-t-elle été engagée pour obtenir la mise en place d'une enquête indépendante bénéficiant d'un appui international dans l'affaire **Foniké Menguè** et **Billo Bah** », enlevés le 27.07.24 ?

Enfin, une bonne nouvelle: **le président al Sisi accordait sa grâce fin septembre au militant égypto-britannique, ainsi qu'à cinq autres prisonniers!**

Paysage médiatique : le pluralisme est quasiment nul. Les trois quotidiens nationaux égyptiens les plus populaires, *Al-Akhbar*, *Al-Ahram* et *Al-Gomhuria*, sont détenus par l'État, cependant que les médias indépendants sont censurés et visés par des poursuites judiciaires. Quant à la télévision et la radio, leur popularité les a « enfermées dans le rôle de relais de la propagande étatique ». **Mada Masr est l'une des dernières plateformes médiatiques indépendantes encore active et se retrouve par conséquent dans le collimateur des autorités.**

Malgré des libérations phares en 2025 et 2026, l'Égypte demeure néanmoins l'une des plus grandes prisons au monde de journalistes, régulièrement menacés par la dictature militaire.

Alors, nous, nous avons vérifié et visité le site censuré Mada Masr, qui est à l'heure présente abondamment alimenté et dont les points de vue nous ont semblé intéressants, même s'ils divergent quelquefois, s'éloignent des nôtres. D'ailleurs, quand bien même l'Égypte reste 169^e sur 180 au classement RSF, elle gagne un point concernant la liberté de la presse. Ce 21 mai [les étudiants de Paris VIII](#) en voyage d'études en Égypte nous offraient une interview avec la rédactrice en chef, Lina Attalah, de la Plate-forme Mada Masr.

EUROPE ASIE

– EN FÉDÉRATION DE RUSSIE

- Maria Bontsler 65 ans Voici une plaisanterie de l'époque soviétique qui n'a pas perdu en verve : « *"Où est mon avocat ?" Celui-ci lui répond : "Je suis là, dans la cellule voisine..."* » (in Le Monde) et <https://www.avocatus.org/fr/post/l-observatoire-international-des-avocats-en-danger-oiad-a-publi%C3%A9-une-d%C3%A9claration-russie-les-acc>
- L'Union européenne a imposé des sanctions à [16 fonctionnaires russes](#) qui auraient aidé à enlever des dizaines de milliers d'enfants en Ukraine pour les envoyer en Russie. [Déportation, transfert et assimilation forcés, systématiques et illégaux](#), de mineurs ukrainiens, endoctrinés et une éducation militarisée, ainsi que de leur adoption illégale et de leur déplacement vers la Russie et dans les territoires temporairement occupés. L'Ukraine a vérifié le parcours de [20 500 enfants](#) arrachés à leur foyer, la Russie en évoque le chiffre de 70 000(!?). Le laboratoire de recherche humanitaire de Yale estime que leur nombre avoisine 35 000.
- **OVD-Info**, ainsi que 35 autres organisations, sont désignées comme organisations terroristes à l'issue d'une décision de la Cour suprême de la Fédération de Russie déclarant le « Mouvement international Memorial », organisation terroriste. Audience à huis clos et la décision de la Cour non publiées. Les tentatives des représentants de Memorial pour faire appel de cette décision ont été rejetées au motif que cette dernière ne portait en rien atteinte à leurs intérêts.
- **Constats post-mortem sur la dépouille de Victoria Roshchyna**
*« une blessure au cou,
des fractures osseuses,
des hémorragies internes au niveau des tissus mous de la tempe,*

*de l'épaule droite et du bas des jambes,
une contusion au pied gauche. »*

- Les autorités AZERBAÏDJANAISES poursuivent en justice des critiques en exil, souvent pour des publications sur les réseaux sociaux et de commentaires en ligne. Ces procès de critiques du gouvernement, dépourvus de toute crédibilité ou de procédure régulière, visent simplement à les faire taire : la répression transnationale est évidente. La Cour suprême azerbaïdjanaise a rejeté fin mai le recours introduit par l'universitaire et contradicteur **Bahrüz Samadov** contre sa condamnation à 15 années de détention pour haute trahison, en juin 2025. Son état de santé continuerait de décliner.
- RP CHINE _"Inquiétée" en 2019-20 à cause de révélations sur la virulence du COVID 19 à Wuhan en Chine populaire, **Zhang Zhan** (张 展), qui avait été libérée le 13 mai 2024 après quatre ans en détention, **a été reconnue coupable le 19 septembre 2025 d'avoir « cherché à provoquer des conflits et troublé l'ordre public » et condamnée à quatre ans de prison** devant le parquet populaire du district de Pudong. A nouveau, grève de la faim et alimentation forcée en détention. Sa famille et son avocat, victimes de harcèlement et d'intimidations .



(Illustration : @ [Gonzaloferjar](#) d'après *La femme qui pleure* de P. Picasso)

→ **Yidiresi Aishan** alias **Idris Hasan** -depuis 2012 résident de Turquie -à l'origine citoyen chinois turcophone- avait été arrêté lors d'une escale au Maroc, comme il tentait de joindre l'Europe pour y quérir refuge. Interpol avait émis en 2017 une «notice rouge» à son nom pour des accusations de terrorisme, avant d'annuler la notice en août 2021. Réclamé par la Chine populaire, le militant **ouïghour**, libéré le 12 février 2025 **a bénéficié d'un programme de réinstallation aux USA, vers lesquels il s'envolait 48 heures plus tard ...Au KAZAKHSTAN** En novembre 2025, des manifestants contre l'influence de leur voisine, surtout la répression de la minorité Kazakhe de RPC, brûlaient un drapeau chinois. Neuf des militants impliqués -sur **19 arrêtés puis détenus**- ont été condamnés à **cinq ans de prison**, deux femmes ayant des enfants à charge à des peines avec sursis. Les dix prévenus restant ont certes été reconnus coupables, mais sans peine prononcée à leur encontre.

→ MYANMAR **Ko Htet Myat Aung**, leader de la contestation estudiantine, dans l'œil du cyclone, détenu et soumis à des PTCID (Peines ou Traitements Cruels, Inhumains ou Dégradants). Certes, l'Union européenne et



ses États membres maintiennent également des mesures restrictives ciblées à l'encontre des responsables des violations avec neuf séries de mesures

restrictives (sanctions), **inscrivant 106 individus et 22 entités sur la liste, touchant l'ensemble de la direction militaire et les principaux conglomérats militaires. Ces mesures visent à exercer une pression sur le régime pour qu'il mette fin aux violations des droits humains et engage des réformes politiques que nous considérons comme indispensables** [] mais, voici qu' à tout juste 24 ans, avec sept autres ... fin juillet 2026 **Htet Myat Aung** se trouve condamné à 37 ans de prison 2026 ! **[Ici, avocat lisant la sentence du procès collectif, à huis-clos, en un lieu inconnu . Image Meta]**

→ **VIETNAM** Un parlementaire européen participant à la **conférence sur la répression transnationale**, relevait la prééminence de liens familiaux très forts dans la culture vietnamienne- comme dans d'autres pays asiatiques du reste-, exprimait le tiraillement qui taraude les proches demeurés au pays, le tracassé qui les assaille : « *Que va-t'il arriver à mon frère ma sœur parti(e) à l'étranger?* » puisqu'ils savent que le bras de la répression gouvernementale et du Parti communiste vietnamien (PCV) s'étire désormais jusqu'en Europe, qu'il ne reculera pas pour frapper: calomnies, médisances et affabulations presque délirantes, tout moyen est bon pour poursuivre son travail de sape continu, ne jamais céder une once ...

A l'été 2018, un Vietnamien avait été condamné à quatre ans de prison en Allemagne pour avoir participé à l'enlèvement de **Trịnh Xuân Thanh** (homme d'affaires, ex membre du parti communiste), orchestré par le régime de Hanoï en plein jour à Berlin. Au printemps 2026 ce sont des menaces, étayées d'accusations très graves, qui fusent contre les créateurs en exil, ainsi qu'à l'encontre de soutiens de dissidents réfugiés en Europe [ou ailleurs, quelle que soit leur nationalité].

Les connaisseurs de la république démocratique et ses défenseurs des droits humains sont unanimes : contrairement à ce que le régime donne à voir -en brandissant (et plastronnant) ses réussites économiques-, la situation du pays dégringole. Souvent, ce sont les intérêts commerciaux et le développement économique qui priment (européens et vietnamiens). Outre la prospérité en vitrine, ce *soft power* tant prisé des régimes autoritaires, la duplicité régit les ballets du sommet de l'État. Par exemple, la visite d'un haut dignitaire chinois au Vietnam sera suivie de la « livraison » d'un dissident de RPC détenu dans les geôles vietnamiennes, sans considération des normes de droit international. Quelles solutions pourraient parer à ces simagrées susceptibles de devenir fatales à des frères et sœurs ? ...

Par conséquent l'UE doit se livrer à un véritable exercice d'équilibre chaque fois qu'elle mesure l'opportunité d'appliquer ou non des sanctions envers ce pratiquant ostentatoire de la répression transnationale. Ainsi, c'est notamment en application de la [directive Anti-SLAPP](#) que l'Union est amenée à peser *la nature exacte de l'affaire et sa dimension transfrontalière*. [Quand bien même **aucun État membre de l'UE n'a respecté l'échéance pour la transposition fixée au 7 mai 2026 de la directive contre les procédures-**

bâillons, le projet de loi belge visant cette transposition ayant été soumis au Parlement en avril 2026.]
<https://pixabay.com/fr/vectors/vietnam-carte-aire-datterrissage-7170065/>

→ Pour aller plus loin, concernant la répression transnationale, notamment exercée vis-à-vis des contrées voisines
<https://www.fidh.org/fr/regions/asie/thailande/l-union-europeenne-doit-reagir-face-a-la-repression-transnationale-du>

→ INDE **Khurram Parvez** – défenseur des DH- et Irfan Mehraj, -journaliste- liés à la Coalition de la société civile du Jammu-et-Cachemire (JKCCS) bénéficient d’une libération sous caution. Accusés de «financement d’activités terroristes et propagation d’un programme sécessionniste » en représailles de leur documentation des violations des droits humains -disparitions forcées et exécutions extrajudiciaires- au Cachemire sous administration indienne. Un tribunal de New Delhi a prononcé ce 18 juillet sa remise en liberté sous caution - sous réserve néanmoins de 13 conditions, dont caution de 5 564 €, résidence obligatoire sur le Territoire de la capitale Delhi, à 5000 km de chez M. Parvez-, remise de son passeport et interdiction de faire des déclarations publiques. Embastillé depuis le 22 novembre 2021, ce dernier fit l’objet d’un Appel de notre asbl.

• Maghreb- Moyen- orient

→ MAROC Le 27 juillet 2026, le défenseur sahraoui emprisonné - point fort de la NdV 2017, notamment- **Naâma Asfari a mis un terme à une grève de la faim** illimitée débutée ce 8 juin, pour réclamer l’application de [l’avis 23/2023](#) rendu par le Groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire. (EEAS 26 avril 2026)

→ RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D’IRAN La peine capitale à l’encontre de **Sharifeh Mohammadi** est certes abrogée mais elle écope de 30 de réclusion, selon son avocat sur X !

Retour en Europe

BELGIQUE

→ **DES 13 au 23 novembre se tenait la 12e édition des Journées nationales de la prison (JNP) et l’ACAT a procédé à un substantiel partage d’infos et « d’agenda»**

→ **La marche Mirabal -à Bruxelles le 23 novembre- était placée sous le signe de la violence économique et institutionnelle**

→ Le chercheur en Afrique centrale **Joseph Figueira Martin, qui fut** employé d’International Crisis Group à à Bruxelles, dépêché en République centrafricaine pour une ONG américaine sur un projet de réduction de la pauvreté et de

prévention de la violence de genre, a été enlevé le 26 mai 2024 près de Zemio par des mercenaires de Wagner. Torturé pendant trois jours, puis remis aux autorités et transféré dans une prison militaire à Bangui, il y reste détenu depuis, dans des conditions effroyables. Il est accusé d'être un agent de la CIA, d'avoir fomenté un coup d'État et d'organiser des groupes armés. Le 4 novembre 2025, il a écopé de dix ans de travaux forcés sur la base d'accusations infondées ...

Son cas, [porté par le Parlement européen](#) -qui a suivi l'affaire d'assez près- connaît une issue heureuse, puisqu'il a été libéré ce 7 avril. Également grâce aux démarches des diplomates belges et portugais.

→ [Le 2 décembre 2024, la Cour d'appel de Bruxelles rendait un arrêt historique reconnaissant la responsabilité de l'État belge dans l'enlèvement et la ségrégation raciale systématique d'enfants métis sous le régime colonial belge, qualifiés de crimes contre l'...](#)

« Plutôt que de se conformer à cet arrêt d'engager un véritable processus de réparations, l'État belge a choisi de le contester devant la Cour de Cassation. Aujourd'hui, African Futures Lab, Amnesty International, l'Union Panafricaine des Avocats (PALU) et Reform Initiatives saluent la décision de la Cour de cassation de rejeter ce pourvoi, confirmant ainsi la responsabilité de l'État belge pour les crimes contre l'humanité commis à l'époque coloniale et le droit des victimes à des réparations. »

- Au BELARUS, le dissident biélorusse **Sergueï Tikhanovski** condamné à 18 ans de prison pour "organisation d'émeutes//incitation à la haine", et 18 mois supplémentaires, pour "insubordination", était détenu dans des conditions inhumaines, quasi *incommunicado*! En juin 2025 il est libéré! En mars 2024, Sviatlana Tsikhanouskaia, son [épouse](#), disait n'avoir aucune nouvelle de lui depuis plus d'un an.

Mi décembre 2025, 123 prisonniers ont été libérés dont le fondateur de **Viasna Ales Bialiatski**, prix Nobel de la paix de 2022, et la musicienne **Maria Kolesnikova**, au terme de pourparlers et d'un *deal* entre Minsk et Washington. Ils avaient été arrêtés lors de la répression de la protestation contre la réélection frauduleuse de Loukachenko, en 2020, et condamnés à de très lourdes peines .

MAIS, À CE JOUR, au Belarus, **plus de vingt dirigeants et militants syndicaux** restent emprisonnés, et plus de **cinquante ayant intégralement purgé leur peine ne sont pas encore réhabilités**. Les restrictions imposées au motif d'un casier judiciaire, ou de leur présence sur des listes d'« extrémistes » ou « terroristes », traduisent la poursuite de la répression, étant donné que, bien qu'officiellement libérés, ils continueraient en réalité à être derrière les barreaux.

Voici les noms de militants syndicaux condamnés et emprisonnés illégalement: **Aliaksandr Yarashuk**, président du [BKDP](#) et membre du Conseil d'administration de l'OIT, ou **Hennadz Fiadynich**, président du [REP](#), qui ont été expulsés de force, leurs passeports confisqués et privés de droits sociaux, dont de pension de retraite ; ou encore, **Maksim Senik** du syndicat indépendant **Hrodna Azot** : expulsé, son passeport annulé sans fondement juridique.

Le recours généralisé au travail forcé au Belarus doit par ailleurs être dénoncé :

- recours à une main-d'œuvre de détenus, de personnes provenant de centres

de travail médical, ou au travail des handicapés résidant en foyers d'aide sociale (particulièrement déchirant pour les personnes souffrant de troubles neuropsychiatriques), en application de la législation sur la « dépendance sociale » ;

- ▶ des journées de travail communautaire obligatoires (« *subbotniks* ») ;
- ▶ le placement obligatoire des jeunes professionnels ;
- ▶ un système d'emploi contractuel limitant la liberté de résilier un contrat de travail. [source: OMCT]

<https://syndicatsmagazine.be/syndicats-bielorusses-entre-interdiction-exil/>

Diverses Actions de l'ACAT Belgique

- **Adhésion de l'ACAT au réseau « torture free trade network » TFTN, sous la conduite d'Amnesty UK et de la fondation Omega. Participation notamment au webinaire du 16 juin 2026. Ces travaux suivent les intentions de la Déclaration de Shoreditch de 2023 Pour un traité commercial sans torture, ainsi que les recommandations et positions du rapporteur spécial des nations unies sur la torture [OCHR/procédures spéciales]. Partage d'expériences d'ONG venues des quatre coins de la planète, analyse du travail fondamental de PHR (Physicians for Human Rights) et recherche de pistes d'actions, c'est à dire de cas à porter dans nos plaidoyers (voir article plus loin infra...)**
- **19 mai 2026** Conférence virtuelle du professeur de droit international Roger Koudé de l'UC Lyon en direct de N'Djamena (trouvez le texte de la conférence dans cet ACAT Info)
- **Partage pour partage [dissémination] sur les réseaux sociaux du travail de l'ONG EQUINOX** afin de, par exemple, faire barrage aux «centres de retour» européens, plus généralement à la dégradation des droits fondamentaux des personnes étrangères, y compris au niveau des institutions de l'Europe.
- Proposition de relayer #UnitedAgainstTorture: Un consortium mondial soutient la lutte de la société civile contre la torture sur nos réseaux sociaux, le cas échéant par une dénonciation du déploiement excessif de la force de l'Iran, vis-à-vis des manifestant.es.
- Les ACAT européennes se retrouvaient début décembre 2025 à Luxembourg, afin de célébrer les 40 ans d'existence de cette ACAT, qu'elles redécouvraient à l'aune du parcours « Topographie des droits de l'homme», ainsi que d'un programme artistique et culturel au pluriel. **Magnifique !**
- Octobre 2025 : nos Acatiens étaient conviés à un webinaire dans le cadre de la Journée Mondiale contre la peine de mort 2025 par ECPM

- Temps pour la Création 2025, inspiré du livre d'Isaïe (32, 14-18), nous, chrétiens de toutes confessions, sommes appelés à nous unir dans la prière et l'action
- Février 2026 déplacement de votre ACAT à Genève pour y exercer son plaidoyer en faveur des droits fondamentaux et demander le respect par la Belgique des exigences contenues dans l'OPCAT
- **Nuit des Veilleurs 2025 en la collégiale de Lobbes, autour du témoignage d'Olivier Vandecasteele**
- **Webinaire « Combattre la torture dans les crises oubliées : leçons du Burundi et de la RDC pour la justice et le changement ». sur la base d'expériences des défenseur-e-s des droits humains du Burundi et de la RDC: documentation, litiges stratégiques, mobilisation des mécanismes internationaux, protection des victimes et des défenseur-e-s, et stratégies durables pour la justice**
- Le 20 mai 2025 Rencontre et discussion avec le philosophe Constantin Sigov, directeur du Centre d'études européennes de l'Université de Kyiv et directeur de la maison d'édition "L'Esprit et la lettre" (**webinaire**)
- Mobilisation devant l'ambassade d'Iran, le 24 avril pour les neuf ans de l'arrestation en Iran du professeur Ahmadreza Djalali, chercheur à l'ULB irano-suédois, condamné à mort-
 - Atelier organisé par des du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme concernant la procédure pour soumettre des communications individuelles portant sur des violations du Protocole Facultatif du Pacte International relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (OP-ICESCR/ (**FIACAT**))
- Henri Roberti, membre ou sympathisant de la fraternité séculière Charles de Foucault, qui dissémine nos propositions avec force et constance, nous a écrit récemment: *«nous avons pris l'engagement de nous engager dans/avec l'ACAT (abolition des chrétiens pour l'abolition de la torture). Cet objectif reste plus que jamais actuel.»*
- Infatigable ... Bernard Baille, que vous connaissez peut-être et sans doute, nous a fait l'honneur d'organiser à Thuin une soirée consacrée aux victimes de la torture, couronnée d'une exposition sur le sujet. En 2025, rappelez-vous, c'était à Lobbes.
M. Baille s'appuyait pour cela sur le matériel fourni par l'ACAT France à l'occasion de la grande nuit des Veilleurs, consacrée cette année aux défenseurs de l'environnement menacés dans leur contrée.
- **Nuit des Veilleurs en l'Église orthodoxe rue Paul Spaak : faible participation en regard des efforts déployés, mais moment de récollection intense et profond qui apporte à l'ACAT de nouveaux**

visages que nous saluons, donc un souffle nouveau ou sa promesse, assurément.

- **Nuit des Veilleurs 2026 au temple de Seraing-Centre** : *« quand la canicule nous invite à veiller à l'extérieur ! (pas de photo de personnes – RGPD). Merci pour votre engagement, Soyez confirmés au service de la voix des sans voix. »* -- C'est le message de Pasteur Marie-Pierre Tonnon (Communauté EPUB Seraing-Centre) [...] *« Le fait de veiller ainsi, en public, dans la rue (sans s'imposer puisque c'était sur le parvis du temple), cela a étonné, amusé, interpellé peut-être. Je n'ai pas eu de réactions négatives et c'est déjà beaucoup dans notre quartier !*



- *Accueillez messieurs, Madame, et vous autres qui soutenez nos préoccupations difficiles, l'expression de notre sincère reconnaissance !*

Au nom et en hommage de tous ceux et celles que nous portons

Acceptez aussi, messieurs, mesdames (et tâchez d'honorer nos invitations à participer aux séminaires d'organisations partenaires pour lesquels nous ne saurions qu'encourager la présence d'Acatiens, Acatiennes. Nous pensons

notamment aux séminaires et enquêtes holistiques et fouillées du centre de réhabilitation des victimes de torture [IRCT]: <https://irct.org/> -message pressant de la rédaction-

Remarquable affiche de la **grande ACAT Luxembourg, pour finir**



VEILLÉE

POUR LES VICTIMES DE LA TORTURE

Vendredi 26 Juin 2026 a 18h

All saints Anglican Chapel, 5 Av Marie Therese

prière pour notre terre



Journée internationale pour le soutien aux victimes de la torture

Lors de sa réunion, le Torture Free Trade Network -réseau pour un commerce sans torture -ce 16 juin 2026-, a souligné la perversité toujours plus grande des armes déployées par les forces de l'ordre lors des manifestations. Les différentes catégories d'instruments [projectiles à impact cinétique (KIP), pistolets et grenades paralysantes, *pepper sprays*, *lacrymogènes*], utilisées -au petit hasard ?- contre les civils, ont été passées au crible, énumérées, leur respect ou mépris des protocoles y afférent, évalués.

Des témoignages très actuels de la [Grèce](#) et de l'Indonésie, deux pays qui ont connu récemment des vagues „insurrectionnelles“ et des échauffourées avec les forces de l'ordre, ont ouvert la voie, donné en quelque sorte le „la“ afin d'expliquer la vocation du TFTN.

Ces armes ont un impact psychologique redoutable, relevé notamment et d'abord, lors de leur utilisation contre les civils d'[armes à composants chimiques au niveau des check-points irakiens, érigés](#) par les forces de la Coalition menée par les États-unis en 2003.



La mémoire de la répression des manifestations en Belgique encore cruellement présente, il était tout à fait intéressant d'entendre et écouter une militante indonésienne raconter la conception et réalité du pouvoir dans son pays: à **Joko Widodo**, focalisé sur l'ouverture économique et les grands projets d'infrastructures, succédait en octobre 2024 **Prabowo Subianto** à la présidence. Prabowo n'est autre que le beau-fils de **Suharto** au sommet d'une dictature militaire pendant 32 ans, jusqu'en 1998-. Le 12 juin, des „gilets jaunes“, couleur de l'uniforme de la très prisée Universitas Indonesia, ont lancé une mobilisation sous le slogan „Menuju Indonesia Bangkrut“ („Vers la faillite de l'Indonésie“). Partie de Jakarta, la vague a rapidement gagné tout l'archipel, convoquant le souvenir des [mobilisations de l'été 2025](#), qui ont causé une dizaine de morts et 900 blessés. Cette année, la répression du soulèvement contre un [military bill controversé](#), ainsi qu'en raison de l'adoption parlementaire de

modifications législatives susceptibles de concéder à l'armée un rôle prépondérant au sein du gouvernement, n'a pas été moins corsée.

Cependant, tandis que les précédentes mobilisations s'en prenaient au Parlement et à la police, cette fois, au tour du président Subianto, par ailleurs désigné principal responsable des maux économiques actuels [chute de la roupie, hausse du prix des carburants et denrées de base ...], d'être la cible de l'ire populaire. Contesté aussi: l'infructueux et chimérique programme de distribution de repas gratuits.

Tant les locutrices grecque qu'indonésienne, et belges s'ils avaient été présents, insistent sur le fait que cette utilisation contre des civils pour les intimider a-par effet de rebond, certes, mais aussi parce qu'ils et elles sont atteintes dans leur chair- un impact énorme sur l'ensemble de la société civile et, en définitive, la réduit au silence. Le cas échéant, en effet, des enseignants et étudiants ont été blessés lors de la protestation. Depuis, ces personnes et leurs proches se terrent. Elles ont peur. C'est ainsi qu'on voit que la manœuvre d'intimidation fonctionne à merveille et consolide les pouvoirs autoritaires. Les détracteurs de la réponse inadéquate du gouvernement indonésien par exemple craignent que l'Indonésie ne soit ramenée à la période sombre de la dictature.



Nommées, des démocraties comme la France et le Brésil, et la Corée du sud pointée, entre autres, pour la fabrication de cartouches (néanmoins qui seront par exemple reconditionnées en Indonésie). Et l'Allemagne, où Rheinmetall exporte des grenades paralysantes lancées contre des civils ou tout autre projectile, et dont les décibels (70 Dbl) outrepassent les normes, notamment durant les gigantesques manifestations pour *réclamer justice* et des réparations après la catastrophe ferroviaire en Grèce qui avait emporté 57 personnes à Tempi en 2023.

Par conséquent le réseau TFTN réfléchit à la pertinence de la création d'un mécanisme de surveillance de ces armes (gaz ou chimiques dangereux), à l'imposition de sanctions. En effet, le manque d'*accountability* (imputabilité, responsabilité) des États dans ce domaine est abasourdissant. Enfin, il est impératif d'améliorer la protection des "donneurs d'alertes" et des victimes (ciblés par des intimidations et menaces), ainsi que l'efficacité et accessibilité des mécanismes de plaintes et de contentieux, afin par exemple de garantir aux victimes des réparations et éventuellement une prise en charge adéquates.

Illustrations : taser de la police nationale en France @jungle cat et taser, sur Wikipédia

Bibliographie, voir aussi : Les [nasses interdites mais toujours utilisées par la police](#) bruxelloise : la LDH saisit une nouvelle fois la justice



"Protests Are Not Battlefields: Patterns of Unlawful Use of Force by Police and Impunity in Greece".
<https://www.fidh.org/fr/regions/europe-asie-centrale/belgique/belgique-les-manifestations-contre-la-reforme-de-l-enseignement> 7
https://www.amnesty.org/en/petition/take-the-torture-out-of-the-protest/?utm_source=TWITTER-IS&utm_medium=social&utm_content=13061969784&utm_campaign=Amnesty&utm_term=No

Travail fondamental de PHR (Physicians for Human Rights) :

<https://phr.org/our-work/resources/tools-of-repression/>.

Relevé grâce à Amnesty international et en écho à notre plaidoyer constant

La rapporteuse spéciale de Nations unies sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants a publié ses recommandations de traité contre le commerce des instruments de torture [14], qui ont donné du poids à l'appel mondial en faveur d'un traité émanant de personnes ayant survécu à la torture [15] et du Réseau sur le traité contre le commerce des instruments de torture [16], une coalition d'organisations de la société civile dont Amnesty International est l'un des membres fondateurs.

En s'appuyant sur l'étude thématique sur le commerce mondial des armes, équipements et dispositifs utilisés par les forces de l'ordre [17] qu'elle avait publiée en 2023, à laquelle Amnesty International avait contribué, ces recommandations apportent l'éclairage d'expert·e·s de l'ONU sur ce que pourrait contenir un traité en pratique et les mesures qui doivent être prises pour en faire une réalité. Elles constitueront un précieux outil de plaidoyer pour cette campagne toujours en cours [18].

Le 26 juin, le Comité européen des droits sociaux du Conseil de l'Europe a publié sa décision unanime [19] à l'issue d'une réclamation collective déposée par Amnesty International et le réseau international de Médecins du Monde contre la Suède. Le Comité a estimé que la Suède avait violé la Charte sociale européenne en ne garantissant pas le droit de bénéficier de soins de santé sans discrimination et en ne respectant pas l'égalité d'accès aux soins pour les personnes migrantes vulnérables de l'Union européenne.

La réclamation recensait 129 cas illustrant le fait que les autorités suédoises refusaient très fréquemment l'accès aux soins à ces personnes, dont beaucoup étaient d'origine rom, ou leur facturaient l'intégralité du coût des traitements. En conséquence, de nombreuses personnes dans ce cas évitaient de solliciter des soins médicaux pourtant nécessaires, ce qui les exposait à de graves risques pour leur vie et leur santé. Cette décision forte doit servir de principe directeur non seulement pour la Suède, mais aussi pour tous les pays de l'Union européenne afin de respecter leur obligation de garantir l'accès aux soins et traitements médicaux pour toutes les personnes, quelle que soit leur situation.

UN COMPTE RENDU PERSONNEL DE LA CONFÉRENCE D'ABIDJAN

Par Cécile Auriol – A lire en parallèle du CR de la FIACAT en annexe, ainsi que de l'article magistral du Pr R. Koudé [infra]

La conférence sur la détention arbitraire et la torture en Afrique subsaharienne a proposé un programme complet, extrêmement riche. L'ACAT Côte d'Ivoire et la FIACAT en étaient les organisateurs, les 28 et 29 avril 2026, à l'hôtel de la Rose Blanche, à Abidjan. Dans un contexte de torture et de mauvais traitements persistants dans les lieux de détention, et malgré les engagements régionaux et internationaux pris par les États africains en matière de droits de l'homme, les pratiques de violence et de déshumanisation des détenus restent profondément ancrées au sein de nombre de systèmes judiciaires et pénitentiaires, et ce, à travers tout le continent.

La conférence convoquait environ 80 participants issus de la société civile, d'institutions nationales des droits de l'homme (INDH), des chercheurs, des juristes ainsi que des représentants d'institutions nationales, régionales et internationales. L'objectif était de réunir les acteurs engagés dans la protection des détenus afin de favoriser l'échange d'expériences et les synergies potentielles, ainsi que d'élaborer des stratégies concrètes de coopération pour lutter contre la torture en détention. La conférence visait également le

renforcement des échanges au sein des réseaux de l'ACAT et de l'UATC (United against torture consortium). Surtout, était ainsi créé un espace d'échanges sur les travaux et études récents des membres et organisations partenaires, dont la contribution s'est avérée inestimable pour l'élaboration du programme scientifique de la conférence, et les participants ont pu bénéficier de leur expertise tout au long des deux journées de la conférence, au cours des différentes tables rondes.

À noter: la présence de personnalités très différentes, notamment de plusieurs femmes. Parmi elles, une **historienne, Lucienne Kodou Ndione (Sénégal, photo page suivante)**, dont la vision est résolument centrée sur l'Afrique, dans l'esprit de **An African History of Africa** de Zeinab Badawi ou de **Dream Count** de Chimanda Ngozi Adichie – deux livres best-sellers ? fort appréciés de l'autrice des lignes qui suivent- nous exposera les solutions qu'elle envisage.

Pour l'historienne c'est l'exil ou le bannissement des délinquants ou des fautifs qui en tant que mesure punitive, avec l'humiliation suprême qui en résultent-, devraient être privilégiés plutôt que la prison, la torture ou la peine de mort, etc.

Elle a notamment fait référence à la **Charte de Manden du XIIIe** (également appelée Charte du Mandé (en malinké: *Manden siguikan*), dont elle a souligné l'affinité avec les droits fondamentaux.



Toutefois nous connaissons aussi un peu l'histoire africaine, avons été témoin impuissant incrédule de châtiments

corporels cruels à l'école primaire, entendu la souffrance passer les murs du lieu de détention attendant à un palais présidentiel que nous ne citerons pas, savons que le Royaume d'Abomey (ex Bénin) vendait également des esclaves du Dahomey aux Européens, sans vouloir évoquer ici les profondes animosités ou clivages interethniques, palpables, composant le tissu social.

Aussi à moins d'une métamorphose radicale de la société africaine, l'exposé tendait-il probablement à une idéalisation du système africain. Il est néanmoins tout à fait juste et légitime de penser que le code pénal datant d'une époque coloniale -associée à tant de souvenirs atroces, d'injustice et de racisme scandaleux (*de bon aloi, bon teint qui plus est!*) s'avère totalement inadapté aux réalités locales et qu'il est grand temps que leur dignité spoliée et piétinée- inaliénable – soit rendue ou remise à nos frères et sœurs, enfin maîtres, autant que faire se peut de leur destin.

Si nous avons le droit d'être un peu las d'entendre récriminer contre le colon, nous comptons sur leurs intelligence et extraordinaire dynamisme pour aller de l'avant. L'époque coloniale est décidément révolue.

Par ailleurs, souvent en dehors du cadre officiel, c'est-à-dire « **off** », **on a beaucoup évoqué le rôle de la communauté d'origine, ou plutôt celui de la famille élargie, et de sa responsabilité** vis-à-vis de la réussite ou de l'échec ou disgrâce sociale, d'un de ses membres. Ainsi rejoignons-nous la pensée ou le *projet Ubuntu* du Professeur Roger Koudé, éclairant littéralement l'assemblée et le cheminement des personnes présentes.(voir article infra) .

Les discussions s'articulaient autour des trois phases centrales de la détention, **l'accent étant mis sur la dignité humaine.**

- **Avant l'incarcération** : la prévention de la torture passe avant tout par une réduction du recours aux peines privatives de liberté.
- **Pendant la détention** : amélioration des pratiques pénitentiaires grâce à l'amélioration des conditions matérielles de détention et à la prévention de la torture. Importance de la formation, y compris celle du personnel.
- **Après la détention** : soutien à la réhabilitation et à la réinsertion des victimes de torture subie pendant leur détention. L'accent a été mis sur la nécessité de réglementer la gestion des établissements pénitentiaires, notamment lors du transfert des détenus, ainsi que pour l'ouverture et la fermeture des portes., dont peuvent être confiées par exemple à des détenus triés sur le tas

Ces thèmes ont été approfondis lors de six tables rondes :

1. **Repenser le système pénitentiaire** afin d'éviter toute forme de discrimination (à l'égard des femmes, des Pygmées, des personnes vulnérables et pauvres) et d'éradiquer la corruption.

2. **Dépénalisation des délits mineurs**, raison pour laquelle le travail de « recensement » des femmes incarcérées - initiative de « *Women beyond walls* »- est si important) ;

Les délits mineurs sont ces menus larcins qu'une faim inassouvie ou la déshérence (sociale) subie amènent à perpétrer ;

3. **Formation des acteurs de la chaîne pénitentiaire** (une présentation a été faite sur le système des « kapos » - dont les appellations changent ou varient selon les pays examinés -, ainsi que sur les camps ou infrastructures carcéraux y afférents) ,



4. **Surveillance des établissements pénitentiaires:** l'importance capitale des mécanismes de surveillance a été mise en avant à plusieurs reprises.



À ce sujet, nous évoquerons l'intervention de l'ancien chef du SPT pour l'Afrique de l'Ouest, le professeur Abdullah Ounnir, qui plaide en faveur de la ratification et de la mise en œuvre de l'OPCAT (beaucoup en dépend). Ainsi par exemple, il existe au Sénégal un mécanisme indépendant de surveillance des droits de l'homme. Par ailleurs, l'article 17 de l'OPCAT - qui concerne le SPT et ses organes - ouvre la possibilité de mettre un État qui n'appliquerait pas l'OPCAT intégralement et qui ne se doterait pas d'un mécanisme national de prévention effectif couvrant tous les lieux de privation de liberté nationaux sur la sellette.

5. Humanisation de l'administration pénitentiaire (proposition : transférer les détenus vers des villages isolés et éloignés des capitales et villes. Bien qu'en réalité, certaines ACAT soient fort actives dans ce domaine : ravitaillement, visites, enseignement, accès à l'administration... et contribuent à la dignité entre autres... et à la [...] - voir point 6-

6. Réhabilitation des victimes de torture

Dans ce chapitre, soulignons les témoignages poignants de femmes de l'ICRT (Ouganda/Nigéria) qui suivent désormais des thérapies ou des formations [également] destinées aux avocats, afin de pouvoir surmonter et guérir des traumatismes et stigmates de peines ou traitements cruels inhumains ou dégradants, voire de la torture *stricto sensu* ou des violences sexuelles, subis lors d'un parcours ou d'un séjour pénitentiaire.



A propos torture, il semble important de rappeler la remarque du Pr Ounnir - cité supra- qui certainement possède une connaissance étendue du terrain, qu'il est plus juste et adéquat aujourd'hui d'employer les expressions «*Lieu de privations de liberté*» (LPL) plutôt que prison ou pénitencier, *Peines traitements cruels inhumains et dégradants* (PTCID) plutôt que le terme désuet et galvaudé de torture. Ces formulations couvrent un spectre autrement plus large!

Compte tenu de la pauvreté et de la déshérence, parfois de la détresse des délinquants, il est d'autant plus important de dépénaliser les délits mineurs, qui touchent notamment les femmes



ou les pygmées (comme au Congo Brazzaville...). Ceux-ci restent emprisonnés parfois, et bien trop souvent, pendant des années – par exemple pour avoir volé qui, un œuf, qui une poule et alourdissent encore et encore un taux d'occupation pénitentiaire affolant, sans parler de leur destin brisé.

Malgré la corruption, le népotisme et l'instabilité institutionnelle encore répandus en Afrique, s'impose la nécessité urgente d'adapter le droit national et de mener des réformes, notamment au niveau pénal. Bien entendu, la plupart des États représentés à la Rose Blanche d'Abidjan, par des militants ou conférenciers qui racontaient, ont dorénavant et déjà mis le processus en branle, s'attelant dorénavant à moderniser et conformer leurs institutions et systèmes judiciaires aux exigences des droits humains. L'instabilité chronique par exemple au Sahel- un responsable d'ACAT de la région parle de la résilience de son peuple, rejoignant la rhétorique d'un expert des DH nigérien rencontré en février à Genève - peut créer les conditions propices à des efforts de réforme, après une prise de pouvoir par l'armée (*Ici digression ou parenthèse :incroyable, n'est-ce pas... - opinion étrange ou tête dans le sable, aveuglement contagieux ?- assurément l'expression d'un besoin de structures, ou réclame gouvernementale, poudre au yeux, digérés*).... ,

Quand bien même l'admiration pour leurs puissants caciques frise l'éblouissement et résulte de la liesse nationale collective (la propagande triomphante pour des yeux européens) dont elle a rejoint le flot, nous devons également tenir compte de l'«optimisme» de nos collègues. Au demeurant c'est là que résident les graines d'une [re]naissance démocratique sur le continent.

(Sources: FIACAT, programme de la conférence)

À l'occasion de la conférence régionale à Abidjan, la FIACAT a présenté une étude comparative magistrale, menée en Côte d'Ivoire, au Congo, au Tchad, au Cameroun, en République démocratique du Congo et à Madagascar, menée par trois consultantes : le **Dr Carole Berrih**, chercheuse en administration publique rattachée au CERDAP² (Université Grenoble Alpes /Sciences Po Grenoble ; **Louissette Ranorovololona**, consultante senior malgache spécialisée dans la réduction de la vulnérabilité; et **Chloé Ould Aklouche**, doctorante en sciences politiques au centre de recherche Les Afriques dans le Monde (LAM – Sciences Po Bordeaux). Les données ont été recueillies entre mai et juillet 2025 par des membres et des bénévoles de l'ACAT qui interviennent régulièrement dans les établissements pénitentiaires.

Président au Cameroun, CB en Côte d'Ivoire, rois ou coqs au Congo, capita général en RDC, andry maso à Madagascar, brigadiers au Tchad sont uniquement quelques-unes de la ribambelle d'appellations des **super détenus**.

S'appuyant sur des entretiens et des observations sur le terrain, l'étude met en lumière une réalité largement méconnue mais centrale de la vie carcérale quotidienne : le rôle des « super-détenus», c'est-à-dire des

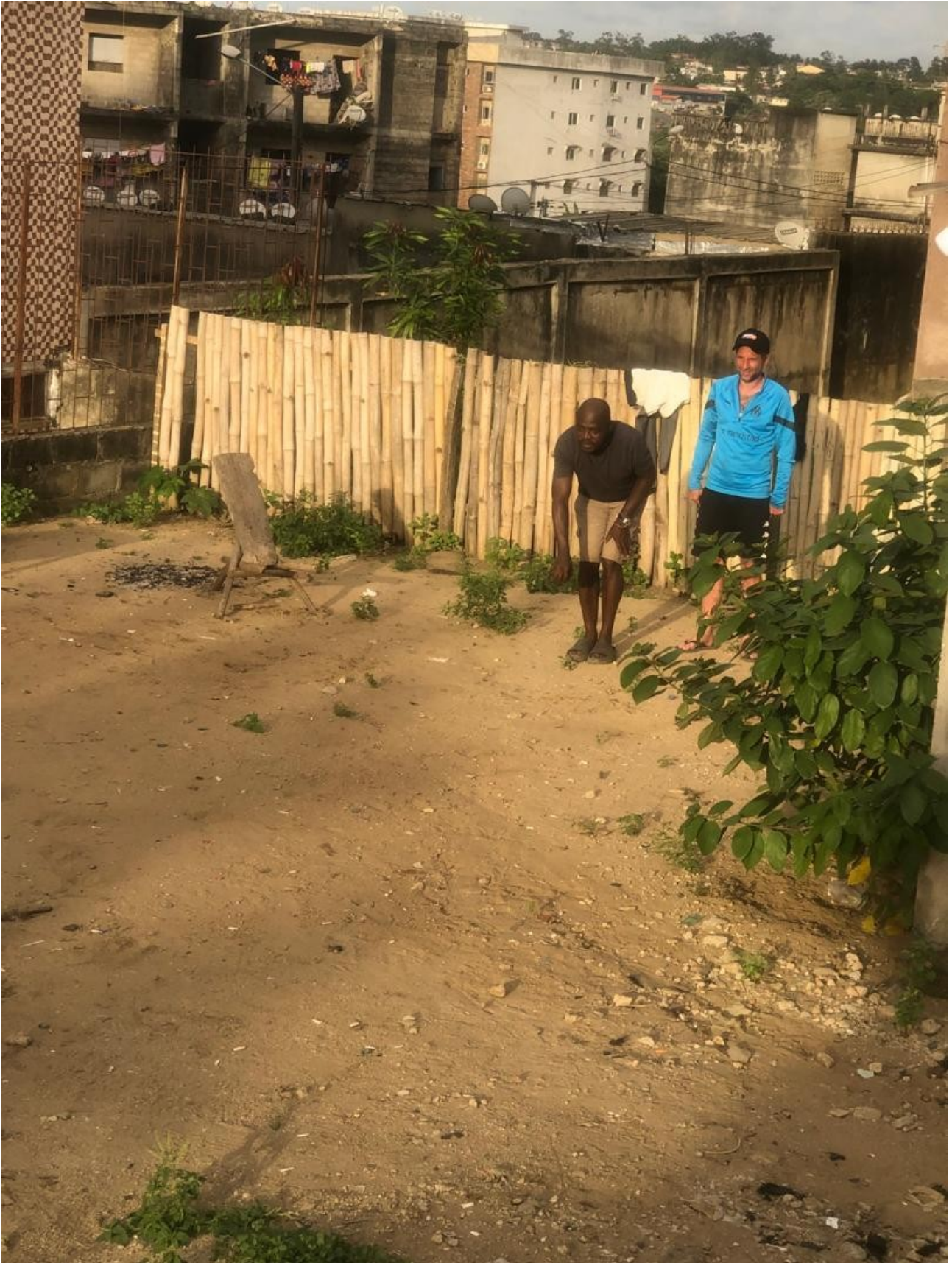
personnes incarcérées auxquelles ont été confiées des fonctions de direction, de contrôle et de discipline vis-à-vis de leurs codétenus. Si les formes et les modalités de ce pouvoir varient selon le contexte, elles s'appuient systématiquement sur des structures hiérarchiques souvent supervisées par les administrations pénitentiaires.

Cela va sans dire contrepartie accès aux soins et monde extérieur (téléphone) ressources financières couchage individuel et non à côté d'une flaque d'urine pour ces kapos d'Afrique.

Rendez vous sur le site de la FIACAT afin de télécharger l'étude ! [\[ETUDE\] L'État sans uniforme – Super-détenus et délégations de pouvoir dans les prisons africaines](#)



Wenceslas, de l'ACAT Côte d'Ivoire notre hôte



 D'après entretiens « Off » avec **Julien (JNGND/directeur des DH au ministère de la justice -INDH Sénégal)** et **Alain Sambou, président de l'ACAT Sénégal.-** Tous deux sympathiques, ouverts, remarquables-

Leur objectif est également de mettre un terme à la pratique de la carcéralisation systématique combattue pendant toute la conférence.

Concernant la peine capitale nos collègues sénégalais poursuivent leur plaidoyer pour la ratification du Protocole n° 2 se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques visant à abolir la peine de mort . En effet, au Sénégal, l'abolition reste quelque peu « fragile », si bien que la voie à l'exercice du pouvoir discrétionnaire (d'autant que le puissant lobby Maga/Vance est également très présent dans le pays) est toute tracée, celle de la tentation (c'est à dire la corruption, le népotisme), grande ouverte.

En 2019 lorsque les ONG islamiques Jamra et Mbagn Gacce suggérèrent au président Macky Sall, d'organiser un référendum sur la restauration de la peine de mort, face à l'"insécurité et à la criminalité galopante" dans le pays, une partie de l'opinion se rangea à leur avis.

Force est heureusement de constater que le Sénégal impose et maintient une sorte de moratoire *de facto*. En effet le pays a uniquement appliqué les exécutions le 15 juin 1967, de Moustapha Lô - auquel le président Léopold Sédar Senghor refusa la grâce- et d'Abdou N'Daffa Faye (en mars 1967) pour l'assassinat de [Demba Diop](#), ministre sénégalais de la jeunesse et des sports .

La constitution du Sénégal (révisée en 2001) ne fait pas explicitement référence à la violence à l'égard des femmes et des filles ni aux pratiques préjudiciables. Néanmoins, son article 5 interdit la discrimination de manière générale et l'article 7 garantit l'égalité hommes- femmes. Bien qu'il ne traite pas directement d'excision, l'article 7 stipule que « La personne humaine est sacrée. Elle est inviolable. L'État a l'obligation de la respecter et de la protéger. Tout individu a droit à la vie, à la liberté, à la sécurité, au libre développement de sa personnalité, à l'intégrité corporelle notamment à la protection contre toutes mutilations physiques ».

Toutefois au-delà des résistances politiques, par delà les obstacles institutionnels, la lutte est avant tout « intimement » liée à l'émancipation des femmes, et ce, dans un pays où des religions traditionnelles plurielles coexistent la plupart du temps pacifiquement.

Au Sénégal, qui soulignons-le encore, est une République laïque, la loi de 1999 qui interdit ces pratiques n'est appliquée que de manière fragmentaire.

Là-bas, en effet l'atrophie des organes génitaux de la femme constitue une particularité culturelle de longue date enracinée, défendue par certains, notamment au sein des communautés musulmanes (avec des différences selon les courants religieux). Par conséquent, il existe également d'énormes disparités régionales, selon la confrérie à laquelle les personnes appartiennent, ou encore selon leur région d'origine (ou leur branche de l'islam). Et, de fait, nul ne saurait ignorer le poids ou l'influence des confréries, et au Sénégal, le rayonnement des marabouts.

Cependant il se trouve certaines anciennes matrones pratiquant autrefois les MGF qui se joignent désormais au combat contre ce fléau tout comme des «victimes» de jadis maintenant s'opposent de toutes leurs forces à la pernicieuse pratique. Une ex-scout, notamment très active au sein de l'ACAT Sénégal, loin de docilement rester coite, donne de la voix aux niveaux national et régional. En ce qui concerne les mutilations génitales féminines (MGF), le risque que les lois en faveur des droits humains soient limitées ou abrogées, à l'instar des *backlashs* récents dans des pays limitrophes, au Sierra Leone (90 % des femmes en milieu rural concernées), ou en Gambie, est réel. En outre il advient parfois que des femmes et filles du Sénégal contournent la loi et gagnent ces pays pour abandonner leur corps à une excision.

L'attitude des autorités: si les politiciens se montrent souvent ouverts au dialogue – n'oublions pas que le Sénégal a été l'une des premières démocraties postcoloniales -même si le président Leopold Sedar Senghor établissait, après la décolonisation, un régime présidentiel fort doté de plus d'un trait autoritaire-, ils priorisent évidemment leurs intérêts et la *vox populi* (notamment celle des chefs religieux ou des conservateurs en leur rang). Au final ils se comportent en affreux opportunistes.

Mais au sein de l'État laïque, c'est décidément une décolonisation pacifique qui fut recherchée, et atteinte. Tandis que des [coopératives](#) villageoises font figure de piliers de la sécurité alimentaire-, il fut d'emblée veillé à concilier traditions africaines et valeurs [démocratiques](#), ainsi qu'à la coexistence des religions, notamment musulmane et chrétienne. Coexistence pacifique qui est l'une des raisons pour lesquelles l'ACAT nationale a aujourd'hui la possibilité de rencontrer et de s'entretenir à loisir avec les chefs religieux et traditionnels, dans le but de sensibiliser la société, de renforcer sa conscience ou sa connaissance de la problématique (c'est-à-dire sur les dangers de ces pratiques, la propagation du VIH, la dignité des femmes).

A titre d'illustration supplémentaire de son exemplarité, l'indépendance et l'engagement du Sénégal vis-à-vis du droit international. Un

observatoire des lieux de détention (OND) dénommé [l' ONLPL](https://onlpl.sn/) <https://onlpl.sn/> contribue au renforcement de l'INDH. C'est ainsi que l'INDH sénégalaise répond aux exigences de l'OPCAT (indépendance, mécanismes d'observation). L'ACAT locale coopère pleinement avec eux par des rencontres et échanges fréquents. La dynamique, en hausse, s'amplifie.

Alain Sambou plaide lui aussi sans réserve pour une dépénalisation totale des délits mineurs dans les établissements où s'exerce la privation de liberté. **Dans son pays, la surpopulation carcérale atteint 274 %.**

Concernant la loi pénalisant les homosexuels, l'ACAT Sénégal affirme que la question ressort avant tout de l'appréciation individuelle. Alain - en orange sur la photo-souligne l'hypocrisie de chefs religieux et politiques, bien qu'eux-mêmes homosexuels, participant de l'ostracisation générale (et il nous a d'ailleurs envoyé du matériel disponible à la demande).



Le Sénégal a été l'un des premiers pays africains, notamment francophones, à ratifier le protocole facultatif se rapportant à la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (OPCAT) en octobre 2006.

L'OPCAT a pour objectif l'établissement d'un système de visites régulières, effectuées par des organismes internationaux et nationaux indépendants, sur les lieux où se trouvent des personnes privées de liberté, afin de prévenir la torture et autres peines cruels, inhumains ou dégradants.

Ainsi en vertu de son **article 17**, chaque État Partie est appelé à **établir au niveau national un ou plusieurs mécanismes de préventions indépendants en vue de prévenir la torture à l'échelon national**. C'est dans ce contexte que le Sénégal [loi n°2009-13 du 02 mars 200], a institué **l'Observateur national des lieux de privation de liberté** pour contrôler les conditions de prises en charge et de transfèrement des personnes privées de liberté afin de s'assurer, du respect de leurs droits fondamentaux et de prévenir la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

L'ENJEU DE L'INTERDICTION DES MGF

Bintou Diawara Coulibaly, présidente de l'Association pour le Progrès et la Défense des Droits des Femmes (APDF) au Mali, organisation partenaire de Terre des femmes : « *Les organes génitaux de la jeune fille que nous mutilons sont ceux avec lesquels Dieu l'a créée. Mutiler/exciser une fille, c'est altérer la créature de Dieu. Dites NON aux mutilations génitales féminines.* »

La Cour de justice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) a requalifié les mutilations génitales féminines en acte de torture et a contraint la Sierra Leone à légiférer contre cette pratique, créant ainsi un précédent régional en matière de protection des droits des femmes en Afrique.

En Sierra Leone, la loi sur les droits de l'enfant votée en juillet 2025 par le Parlement n'interdit pas explicitement l'excision chez les mineures, une omission grave, selon la Commission nationale des droits humains, qui appelle à renvoyer au Parlement la loi de 2025 sur les droits de l'enfant, afin que des dispositions y soient ajoutées qui pénalisent explicitement les MGF et prévoient des sanctions pour les personnes qui pratiquent les MGF.

Depuis mi décembre 2025, la Cour suprême gambienne examine un recours visant à rendre sans effet cette pratique, frappée d'interdiction depuis dix ans. C'est ainsi que devant la Cour (affaire civile n° SC/CS/003/2025), plusieurs plaignantes ont contesté les articles 32A à 32B de la loi sur les femmes (de 2010, modifiée en 2015) qui criminalisent les mutilations génitales féminines, invoquant des violations des droits culturels et religieux, ainsi qu'un excès de pouvoir législatif. Le procureur général présente la loi comme une mesure constitutionnelle, conforme au droit international et protégeant les femmes et les filles. Une déclaration sous serment datée de juin 2025 confirme que l'affaire est en instance.

Bien qu'elle ne soit pas contraignante pour la Cour suprême gambienne, la décision de la CEDEAO répond à des attentes régionales, en application de l'article 5 du Protocole de Maputo et de l'article 21, paragraphe 1, de la Convention africaine sur les droits et le bien-être de la femme (ACRWC), selon lesquels les États doivent interdire les pratiques néfastes, et non se contenter de les décourager.

Evolution aux USA

- Donald Trump a annoncé le 27 juin sur son réseau social Truth Social qu'il nommerait **Lance Schroyer** au **poste de directeur de l'ICE**, un ancien policier de l'État de l'Oklahoma et marins, doté de «plusieurs décennies d'expérience dans l'incarcération des pires criminels » !
- Une traduction personnelle (C.A) de <https://www.scotusblog.com/2026/06/justices-side-with-trump-administration-in-border-dispute-over-asylum-seekers/>

Le 25 juin la Cour suprême a entériné la politique du gouvernement fédéral de renvoi systématique des demandeurs d'asile avant qu'ils n'atteignent la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Par six voix contre trois dans «*Mullin contre Al Otro Lado*»,

les juges ont suivi l'argumentation de l'administration Trump -conçue il y a quelque dix ans- pour répondre à l'afflux d'immigrants haïtiens requérant l'asile aux abords de San Diego, au motif qu'«une telle politique n'enfreint pas la loi fédérale qui autorise les non-ressortissants à demander l'asile lorsqu'ils «arrivent aux États-Unis ».

Exprimant l'opinion de la majorité, le juge Samuel Alito qualifiait la question soumise à la Cour d'«univoque». «Dans le langage de tous les jours, écrit-il, «on ne prétend pas “arriver” dans un lieu- par exemple une maison, une ville ou un pays avant d'y avoir pénétré. Le cas échéant, s'agissant des lois sur l'immigration, l'expression “arrive aux États-Unis” appelle une interprétation ordinaire.

Dans une opinion lue depuis son lieu de travail -marquant ainsi son total désaccord avec la décision de la majorité-, la juge Sonia Sotomayor (soutenue par les juges Elena Kagan et Ketanji Brown Jackson) écrit que «les conséquences de la décision sont prévisibles: « Davantage de personnes mourront. Ils et elles seront plus nombreux à tenter de franchir illégalement la frontière, certaines y parviendront, d'autres échoueront.»

Au cœur de cette affaire, le «*metering*»- appliqué par les agents de l'agence des douanes et de la police des frontières-. La méthode de comptage, officialisée dans un mémorandum de 2018, consiste à poster des agents le long de la frontière entre les États-Unis et le Mexique, et à refouler les non-ressortissants dépourvus de documents de voyage valides, y compris les demandeurs de protection internationale, avant qu'ils ne puissent entrer aux États-Unis.

Plaignants dans l'affaire: **Al Otro Lado, Inc.**, une ONG de défense des droits des immigrés, et treize demandeurs d'asile craignant d'être persécuté.es ou de subir des dommages dans leur pays.

D'ordinaire, des non-ressortissants [ou étrangers] arrivant à un point d'entrée officiel du pays, tel aéroport ou poste-frontière terrestre, indiquent leur intention de demander l'asile et sont contrôlés, puis orientés vers le système d'asile, c'est-à-dire, soit vers un entretien avec agent ou officier de l'immigration, soit vers une procédure devant un tribunal de l'immigration. Les requérants d'Al Otro Lado Inc. soulignent en l'espèce -et la Cour d'appel des États-Unis (9e circuit) leur a donné raison-, qu'aux fins d'une demande d'asile, les non-citoyens refoulés aux points d'entrée avant qu'ils n'aient pu franchir la frontière, étaient effectivement « arrivés » aux États-Unis.

Mais la Cour suprême d'infirmier ce postulat.

En effet M. Alito a tout d'abord souligné la formulation «claire » de l'expression. À savoir qu'une personne est arrivée dès lors qu'elle est entrée [quelque part], mais pas avant. Il a ainsi rejeté l'argument des requérants postulant que «lorsqu'on “bloque” le passage de celui ou celle qui cherche à arriver..., ...avoir atteint un endroit revient simplement à “se trouver à son seuil” » - de sorte que, par exemple, les demandeurs d'asile «arrivent aux États-Unis » lorsqu'ils tentent d'entrer dans le pays.

«Un running back (*arrière-centre*) n'arrive pas dans la zone d'en-but (*surface de réparation*) lorsqu'il atteint la ligne d'une yard», a rétorqué Alito, « pas plus qu'une lettre n'arrive dans la boîte aux lettres lorsqu'un chien attaque le facteur à un pas de la boîte. Une personne n'arrive à destination que lorsqu'elle pénètre un territoire déterminé, et le fait que quelqu'un ou quelque chose en bloque l'entrée ne saurait changer cette assertion.»

Cette dernière distinction, étayée par d'autres lois qui établissent une distinction entre « l'entrée effective aux États-Unis et la tentative d'entrée », montrent qu'« [u]n étranger qui tente en vain d'arriver aux États-Unis, n'arrive pas aux États-Unis. Si le Congrès avait voulu que «les étrangers arrivant à la frontière ou à proximité d'icelle puissent demander l'asile», il lui eût été loisible de le signaler expressément. Or, a-t-il conclu, «le Congrès n'a pas utilisé ces termes ». Après avoir consulté de grands

dictionnaires, M. Alito a conclu qu'«une personne arrive à destination lorsqu'elle pénètre dans un périmètre déterminé— et non avant ».

M. Alito a également réfuté l'argument des requérants selon lequel l'expression «*arrive aux xxx*» devait s'appliquer à certains demandeurs d'asile ne se trouvant pas encore aux États-Unis, au motif qu'il existe une disposition identique qui autorise les non-citoyens à demander l'asile s'ils sont y sont dorés et déjà physiquement présents ...».

Selon les requérants en effet, si ce n'était pas le cas et contrait l'un des principes sur lesquels s'appuient les tribunaux pour interpréter les lois, la locution «arrive aux États-Unis» ne revêtirait aucune signification supplémentaire.»

Le juge Alito a certes reconnu une certaine force à l'argument des requérants, mais la règle - dit-il- n'est pas d'airain. «Même les excellents rédacteurs ne suppriment pas forcément tout mot superflu, a-t-il déclaré, et il en va de même pour le Congrès ».

De plus, Alito a réfuté l'argument selon lequel accepter l'interprétation du gouvernement violerait l'obligation des États-Unis -en vertu des conventions internationales, ainsi que de la loi de 1980 sur les réfugiés- de ne pas renvoyer les réfugiés lorsqu'ils risquent d'être persécutés.

La Cour suprême a estimé, a-t-il souligné en définitive, que l'interdiction de renvoyer des réfugiés «impose aux États l'obligation de ne pas renvoyer les réfugiés qui se trouvent sur leur territoire en un lieu donné. Elle n'établit pas», a-t-il écrit, «que les réfugiés ont le droit d'entrer dans un pays au moment qui leur agréé ».

Pour finir le juge a infirmé la suggestion des requérants que la décision de la majorité allait créer des incitations perverses pour les étrangers à rentrer illégalement dans le pays. Le comptage, écrit-il, n'interdit pas à jamais, pour toujours, aux étrangers l'entrée aux Etats-unis, mais retarde simplement la date d'arrivée d'aucuns. Par ailleurs, une entrée illégale peut s'avérer dispendieuse et dangereuse, comporter en outre des effets pervers.

Le juge Clarence Thomas a présenté une opinion concordante: il y fait valoir que la juridiction inférieure, qui déclare que la politique de contrôle du gouvernement viole la loi fédérale, autoriserait une atténuation proscrite par le Congrès en vertu de la même loi sur l'immigration, alors que cette dernière prévoit que seule la Cour suprême a le pouvoir d'interdire ou de restreindre l'application de certaines lois fédérales en matière d'immigration. Mais qu'en tout état de cause, « le Congrès n'a pas le pouvoir, en vertu de la Constitution, d'exiger du président qu'il autorise des étrangers à franchir la frontière contre sa volonté».

Dans l'*opinion dissidente* de 35 pages qu'elle a publiée, Mme Sotomayor conteste la conclusion d'Alito selon laquelle le sens ordinaire de l'expression «arriver à» signifie obligatoirement qu'une personne se trouve physiquement à l'intérieur d'un espace donné. « Si quelqu'un disait : *Appelle-moi quand tu arrives à Washington, D.C.*, il serait alors logique de l'appeler une fois que tu as atterri à l'aéroport DCA, juste de l'autre côté du fleuve, en Virginie.» a-t-elle avancé. La juge Sotomayor a également réitéré l'argument que la décision de la majorité crée «une incitation perverse» pour les demandeurs d'asile à entrer illégalement dans le pays, insinuant que M. Alito avait tort de qualifier la préoccupation d'exagérée ».

« La question -écrit-elle- « n'est pas tant n'est pas que l'entrée illégale représente forcément une aubaine pour les demandeurs de protection internationale, mais qu'il n'est guère envisageable que le Congrès conçoive un système où l'asile serait accessible à ceux qui franchissent illégalement la frontière, mais non-accessible à ceux qui tentent de respecter la loi et se voient physiquement empêchés de passer le seuil de notre pays.»

La juge Sotomayor a conclu : « Le Congrès a adopté la loi sur les réfugiés en 1980 parce qu'il craignait que le pays ne reproduise les erreurs du passé. Pourtant, si les réfugiés du M. S. St. Louis » – un navire chargé de plus de 900 réfugiés juifs fuyant l'Allemagne nazie, refoulés (entre autres) par les États-Unis et finalement renvoyés en Europe occidentale, où beaucoup d'entre eux périrent dans l'Holocauste –, se présentaient aujourd'hui à un point d'entrée de notre frontière sud, l'interprétation de la majorité permettrait aux agents de l'immigration de refuser ne serait-ce que d'examiner leurs demandes d'asile en les empêchant physiquement de poser un pied sur le sol américain. »

De manière assez exceptionnelle, c'est depuis la chaire que M. Alito a brièvement rétorqué à Mme Sotomayor « qu'il aurait ajouté beaucoup de points à son résumé oral de l'avis, eût-il été averti qu'elle lirait un résumé aussi détaillé. » Samuel Alito a souligné que la politique de « régulation des flux » avait été mise en œuvre « par deux administrations distinctes » – celle d'Obama et la première administration Trump – « afin de gérer les afflux » de demandeurs d'asile à la frontière de manière « ordonnée et humaine ».

C'est séparément que la juge Ketanji Brown Jackson a rédigé une opinion dissidente, dans laquelle elle fait valoir que la Cour n'aurait jamais dû accepter d'examiner l'affaire, car la politique de *metering* [comptage] avait été abrogée en 2021 et que le dossier ne comportait pas d'éléments factuels établissant comment le *metering* (« *asylomètre* » néologisme de la rédaction) -fonctionne dans la pratique.

Photos : Les juges **Ketanji Brown Jackson** et **Olga Sotomayor** portrait officiel 2022 @wikipedia et l'auteure de ces lignes au cloître des Jacobins à Toulouse avec Adèle, le 22 août 2026. **Lionel Grassy** fondateur de la BaP et un enfant de Cocody (mai 2026), et un succulent vraiment succulent gâteau







Conférence publique

Dans le cadre de la Décennie Nelson MANDELA pour la Paix (2019-2028), instituée par les Nations Unies, organisée par l'ACAT-Tchad, en partenariat avec la Chaire UNESCO « Mémoire, Cultures et Interculturalité » de l'Université Catholique de Lyon (UCLY) et l'Université La Francophonie (UN) de N'Djamena au Tchad, sur le thème :

Le principe *Ubuntu* ou comment faire humanité ensemble : une voie prometteuse pour relever les défis du monde contemporain¹

Vendredi 15 mai 2026
Université La Francophonie de N'Djamena
N'Djaména - Tchad

¹ Cette communication vient à la suite de la tribune de l'auteur, intitulée : « Le principe *Ubuntu* ou comment faire humanité ensemble » (*La Libre Belgique*, 21 août 2020) : <https://www.lalibre.be/debats/opinions/le-principe-ubuntu-ou-comment-faire-humanite-ensemble-5f3e8e597b50a677fbd20a93>

Conférencier

Prof. Roger K. Koudé

Titulaire de la Chaire UNESCO « Mémoire, Cultures et Interculturalité »

Professeur de Droit international à l'Institut des droits de l'homme de Lyon (DHL)

Membre du Gr6 « Étude des normes en contexte juridique, politique et social » de l'UR Confluence Sciences et Humanités (EA1598) à l'Université Catholique de Lyon.

Son dernier ouvrage, intitulé *La guerre russo-ukrainienne : enjeux et perspectives* (Dir.), est publié aux Éditions des Archives Contemporaines, Paris, 5/2025, 136 p.

Argument général

A la lumière de l'actualité internationale de ces dernières années, il est presque superfétatoire et logorrhéique de dire que notre monde traverse une période de crise multidimensionnelle qui, certainement, marquera longtemps les sociétés en raison de la gravité des défis qu'elle a révélés. Et cette situation de crise met en péril l'ordre international, patiemment bâti depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, et semble annoncer une nouvelle ère qu'il faudra entamer avec une intelligence collective et au travers des débats plus inclusifs.

Pour parler de la gravité et de la « multidimensionnalité » de la crise mondiale actuelle, qu'il nous soit permis de prendre appui sur quelques situations qui illustrent parfaitement l'ampleur de ce dysfonctionnement et qui n'ont d'ailleurs qu'une valeur exemplative :

1. Depuis le 24 février 2022, un conflit armé international peu ordinaire oppose la Fédération de Russie, un État membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, à l'Ukraine qui est un État ex-Soviétique ;
2. Depuis le 28 février 2026, les États-Unis d'Amérique, un autre État membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies (associés à l'État d'Israël), sont entrés dans un autre conflit armé international également peu ordinaire contre l'Iran qui, faut-il le rappeler, est un État héritier d'une civilisation millénaire.

Au vu de ce qui précède, prenons juste un instant pour faire quelques observations qui, de notre point de vue, s'imposent incontestablement :

- Dans les deux cas, il s'est agi d'un conflit armé présentant un caractère international et opposant un État membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies à un autre État membre de l'Organisation mondiale. En effet, qu'il s'agisse des États Unis d'Amérique ou de la Fédération de Russie, nous avons affaire à deux États qui ont joué un rôle déterminant dans la création de l'Organisation des Nations Unies (ONU) en 1945, une institution dont la raison d'être (et la fin dernière !) est justement de garantir la paix et la sécurité internationales. Et ces deux États se sont d'ailleurs partagés, pendant presque un demi-siècle (de 1945 à 1991), le leadership dans la conduite des affaires du monde ;
- Dans les deux cas, la guerre a été déclenchée par l'un des 5 États membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, autrement dit, des États investis d'une mission particulière relativement au respect de l'ordre public international, institué avec leur précieux concours depuis l'avènement de la Charte onusienne en 1945 ;
- Dans les deux cas, le magistère des Nations Unies a été délibérément contourné ou même contesté, accentuant ainsi ce qui a tout l'air d'une marginalisation progressive de cette institution mondiale qui, depuis sa création en 1945 et en l'état actuel des choses, n'a pas véritablement d'équivalent ;
- Dans les deux cas, il s'agit de conflits aux conséquences planétaires, multidimensionnelles et incommensurables, etc.

3. Partout dans le monde, dans l'hémisphère Nord comme dans l'hémisphère Sud, l'on assiste à la montée en puissance de l'ethno-nationalisme (qui, bien évidemment, ne doit en aucun cas être confondu avec le nationalisme), des populismes les plus virulents, avec le plus souvent et à la clé, entre autres :

- La banalisation, voire la normalisation des discours de haine (sous forme de négrophobie, d'islamophobie, d'antisémitisme ou d'autres idéologies de déshumanisation de l'autre) ;
- La montée en puissance de la xénophobie, etc.

Il sied de relever que toutes ces idéologies de haine sont totalement aux antipodes des valeurs essentielles qui fondent nos sociétés et qui ont été consacrées comme telles dans la Charte des Nations Unies dès les dispositions préambulaires. En effet, les peuples des Nations Unies ont proclamé, au travers de ces dispositions fondamentales, leur foi dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité de tous les hommes et de toutes les femmes ainsi que l'égalité de toutes les nations, grandes et petites².

4. Les tensions persistantes liées à la crise migratoire qui, par ailleurs, alimente la montée en puissance des ethno-nationalismes et autres populismes dont l'un des traits communs est la stigmatisation de l'étranger.

5. La forte accentuation des contentieux mémoriels, en particulier au sujet de l'esclavage, de la colonisation ou d'autres formes de violences du passé, prouve que ces questions n'ont pas véritablement été élucidées et soldées. A titre d'exemple, c'est par voie de résolution en date

² Cf. Charte des Nations Unies, Préambule, §2.

du 25 mars 2026 que l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté un instrument présenté comme historique et qui reconnaît la traite transatlantique et l'esclavage des Africains comme le « **crime le plus grave contre l'humanité** »

C'est au vu de tout ce qui précède et de bien d'autres tensions persistantes au sein de la Communauté internationale, et en tenant dûment compte de l'évidence que nous sommes un seul monde, une communauté de risques et une communauté de destin, etc., que se pose inévitablement la question de savoir quelles seraient précisément les stratégies idoines pour faire face aux défis multidimensionnels du monde contemporain.

C'est alors que nous avons pensé opportunément et opté pour le principe *Ubuntu*, c'est-à-dire l'idée de faire humanité ensemble, comme **une voie prometteuse (et non la voie !)** pour faire face aux graves défis du monde contemporain.

En effet, pour jeter les bases d'une nouvelle société démocratique, égalitaire et sécurisante pour tous après des décennies du système d'apartheid, Nelson R. Mandela et Desmond M. Tutu ont eu la clairvoyance de recourir au principe humaniste d'*Ubuntu*, tiré de la tradition ancestrale africaine, pour réaffirmer et restaurer l'humanité de tous, des victimes comme des bourreaux. Dans son ouvrage intitulé *Il n'y a pas d'avenir sans pardon*⁴, Desmond Tutu rappelle qu'entre les solutions punitives et les amnisties générales, l'option restauratrice était la plus adéquate car elle allie à la fois les exigences de justice, de responsabilité, de stabilité, de paix et de réconciliation.

Assurément, le principe *Ubuntu* exprime fondamentalement le fait de se montrer humain envers autrui : « *Mon humanité est liée inextricablement à la vôtre* » et « *nous appartenons au même faisceau de vies.* » Desmond Tutu précise d'ailleurs : « *Un être humain n'existe qu'en fonction des autres êtres humains* », ce qui est assez différent de la vision cartésienne selon laquelle « *je pense donc je suis.* » Fondamentalement, cela signifie plutôt que « *je suis humain parce que je fais partie, je participe, je partage.* » Car la relation aux autres est ce qui permet à chacun de faire en permanence l'apprentissage de sa propre humanité...

Il n'est pas sans intérêt de préciser qu'à la fin du système d'apartheid, il n'était question ni de vainqueurs ni de vaincus mais de dignité pour tous et de valeur de la personne humaine, par la réhabilitation de l'humanité de tous. Ce principe humaniste d'*Ubuntu*, qui invite à faire humanité ensemble et que l'on peut décliner possiblement à partir du triptyque humanité-solidarité-écologie, propose des voies crédibles (et réelles) pour faire face aux défis du monde contemporain, y compris les nombreuses conséquences de la crise internationale actuelle, dont les enjeux sont multidimensionnels, avons-nous dit.

La question qui de fond qui semble se poser est alors celle de savoir en quoi, *in concreto*, le principe *Ubuntu* est-il (ou peut-il être) une voie prometteuse et crédible pour relever les défis du monde contemporain ?

³ Cf. Rés. A/RES/80/250, adoptée par 123 voix pour, 3 voix contre (États-Unis, Israël, Argentine) et 52 abstentions (dont la France, le Royaume-Uni et l'ensemble de l'Union européenne).

⁴ Paris, Édition Albin Michel, 2000.

Est-il raisonnablement possible que ce principe et cette philosophie humaniste qui, nonobstant toutes les objections légitimes, ont fait leur preuve en Afrique du Sud dans la formation du nouveau pacte social de la « Nation-arc-en-ciel ⁵ », soient redéployés à l'échelle internationale pour faire face aux nombreux défis de notre monde ; un monde en mutations accélérées, un monde en crise multidimensionnelle, un monde en tensions récurrentes, etc. ?

Très concrètement, quels sont les bénéfices réels que la Communauté internationale peut opportunément tirer du redéploiement du principe *Ubuntu* à l'échelle du monde aujourd'hui, dans un contexte de fortes tensions ?

Pour répondre à cette triple interrogation, la présente communication se propose d'explorer toutes les voies qui se dégagent du principe *Ubuntu*, en particulier trois, à savoir :

- *Primo*, la nécessité de réaffirmer plus fortement encore et de préserver notre commune humanité au travers des stratégies idoines issues d'une démarche inclusive ;
- *Secundo*, la nécessité de réaffirmer et de renforcer, davantage encore que par le passé, la solidarité internationale face aux défis communs qui sont non seulement nombreux mais également de taille ;
- *Tertio*, la nécessité d'agir collectivement pour la préservation de la Terre, notre cadre de vie et notre maison commune, au moment même où se pose un véritable débat autour de l'urgence climatique.

I. Faire *Ubuntu* ou la nécessité de préserver notre commune humanité

Faire humanité ensemble revient à reconnaître une fois pour toutes que nous appartenons tous au même faisceau de vies et que le devenir du monde dépend de la capacité de nos sociétés à préserver notre commune humanité, en garantissant à chacun la sécurité de sa personne ainsi que sa dignité irréductible. A ce titre, et en termes d'exemple, l'indignation planétaire suscitée par le meurtre par asphyxie de George Floyd, un afro-descendant, est l'une des nombreuses preuves d'un certain malaise (profond) dans la civilisation ⁶. En effet, cette indignation planétaire montre aussi pertinemment qu'« *une injustice, où qu'elle se produise, est une menace pour la justice partout ailleurs, car nous sommes tous pris dans un tissu de relations mutuelles* », pour reprendre les mots si justes de Martin Luther King.

En réalité, l'idée de faire humanité ensemble n'est pas en elle-même nouvelle car elle a été évoquée et développée à différentes époques de l'évolution de l'humanité, qu'il s'agisse de la sympathie universelle avec le stoïcisme ou encore la fraternité universelle prônée par les religions du monothéisme et d'autres spiritualités. Tout cela renvoie d'ailleurs parfaitement à

⁵ La « Nation arc-en-ciel » (*Rainbow Nation*) est le surnom donné à l'Afrique du Sud. Attribuée à l'archevêque Desmond Tutu (Prix Nobel de la Paix 1984 et Président de la Commission Vérité et Réconciliation en Afrique du Sud postapartheid), ce terme a été popularisé et traduit dans les faits par le Président Nelson Mandela. En effet, il symbolise l'unité nationale, la diversité culturelle et ethnique du pays ainsi que l'espoir d'une société post-raciale, unie après la fin du régime de l'apartheid.

⁶ Sigmund Freud, *Malaise dans la civilisation* (ou *Le Malaise dans la culture* dans son titre original : *Das Unbehagen in der Kultur*), paru en 1930 à Vienne en Autriche à l'*Internationaler Psychoanalytischer Verlag*.

l'idée ancestrale d'une humanité partagée que l'on retrouve dans les différentes traditions spirituelles et/ou religieuses évoquées⁷.

Tel est aussi le sens de la Charte onusienne par laquelle les peuples des Nations Unies proclament leur « *foi dans la dignité et la valeur de la personne humaine* », partout dans le monde. C'est cette même vision qui se décline dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 qui, aujourd'hui, tient lieu pratiquement de charte éthique mondiale⁸. Pour reprendre René Cassin, cette Déclaration n'est pas seulement une protestation nécessaire de la conscience humaine en riposte aux atrocités inouïes de la Seconde Guerre mondiale. Elle est également l'expression des aspirations permanentes de l'ensemble de l'humanité, « *celles sans doute des êtres déjà parvenus à un certain niveau de vie, de culture et d'exigences, mais aussi celles des centaines de millions d'êtres humains encore accablés par l'oppression, la misère, l'ignorance et commençant à prendre conscience des conditions nécessaires à leur dignité collective et individuelle* ». »

II. Faire Ubuntu ou la réaffirmation d'une solidarité humaine agissante

Faire humanité ensemble revient également à se rendre à l'évidence que nous sommes une communauté de risques, appelée à une solidarité mondiale véritable, agissante et pérenne.

En effet, qu'il s'agisse de la menace terroriste, de la criminalité organisée, des guerres dites « civiles » aux conséquences multiples et transfrontalières, de la crise migratoire toujours en débats, des pandémies comme le Sida ou encore le Covid-19, de la pauvreté et de la misère qui génèrent souvent des violences endémiques, etc., les défis de nos sociétés désormais mondialisées montrent invariablement que nous sommes une communauté de risques et que c'est collectivement que nous pouvons agir efficacement contre ces fléaux.

La résolution 377 (V) des Nations Unies, intitulée « Union pour le maintien de la paix », résume parfaitement cette approche en considérant que la paix mondiale ne peut se résumer uniquement à l'absence de la guerre. Assurément, une paix réelle, juste et durable dépend aussi de l'observation de tous les buts et principes énoncés dans la Charte onusienne. Cela

⁷ Voir à ce propos, entre autres les textes référentiels suivants :

i. Sénèque (-4 av. JC à 65), Lettres à Lucilius (Lettre 47) : « *Ce sont des esclaves.* » Non, ce sont des hommes. « *Ce sont des esclaves.* » Non, des compagnons de gîte. « *Ce sont des esclaves.* » Non, mais d'humbles amis. « *Ce sont des esclaves.* » Des esclaves comme nous-mêmes, si l'on songe que la fortune étend ses droits également sur nous comme sur eux.

Veux-tu bien te dire que cet être que tu appelles ton esclave est né de la même semence que toi ; qu'il jouit du même ciel, qu'il respire le même air, qu'il vit et meurt comme toi. Tu peux le voir libre comme il peut te voir esclave. »

ii. L'Épître de Paul aux Galates (Galates 3:28) : « *Il n'y a plus ni Juif ni Grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme; car tous vous êtes un en Jésus-Christ.* »

iii. La sourate Al-Hujurat (« Les Appartements »), Verset 13 (49:13) s'adresse à l'humanité entière pour souligner l'unité, la diversité et la piété comme critère de noblesse : « *Ô hommes ! Nous vous avons créés d'un mâle et d'une femelle, et Nous avons fait de vous des nations et des tribus, pour que vous vous entreconnaissiez. Le plus noble d'entre vous, auprès de Dieu, est le plus pieux...* »

⁸ Roger K. Koudé, « La Déclaration universelle des droits de l'homme ou l'émergence progressive d'un nouvel ordre juridico-éthique mondial », *Revue Aspects*, Numéro hors-série, sous la direction de Yadh Ben Achour, 2008, pp. 59-82.

⁹ Déclaration faite à la conférence d'Oxford de 1965 sur les droits de l'homme.

dépend particulièrement « *du respect effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, ainsi que la création et le maintien des conditions favorables au bien-être économique et social dans tous les pays.* »

Conséquemment, les Nations Unies ne cessent d'inviter les États à se conformer pleinement à l'action conjuguée et à la coopération internationale, « *à intensifier leurs efforts individuels et collectifs en vue d'assurer des conditions de stabilité économique et de progrès social, en particulier par la mise en valeur des pays et régions insuffisamment développés.* » Cette vision onusienne consiste, *in fine*, en un développement économique et social qui soit durable, responsable et solidaire pour le bien-être de tous.

Autrement dit, les Nations Unies ont opté dès la Charte fondatrice de 1945 pour le bonheur partagé et le bien-être de toute l'humanité.

III. Faire *Ubuntu* pour préserver la Terre, notre maison commune

Faire humanité ensemble consiste à se rendre à l'évidence que nous sommes également une communauté de destin appelée à une responsabilité collective pour préserver notre Planète, comme un lieu sûr pour l'humain et pour toutes les espèces vivantes.

En réalité, la Terre ne peut pas être considérée comme un butin de guerre dont on peut disposer au gré de nos besoins insatiables mais plutôt comme notre demeure commune pour laquelle notre responsabilité collective reste plus que jamais engagée. Aussi, contrairement aux logiques de prédation qui sont légion et qui prédominent, cette responsabilité collective nous donne-t-elle fondamentalement « *le devoir de veiller sur la vie* », pour reprendre les mots de Souleymane Bachir Diagne, du fait de notre humanité même qui nous y oblige.

L'Accord de Paris du 12 décembre 2015, premier accord universel sur le climat et le réchauffement climatique, s'inscrit résolument dans cette logique qui est celle du bon sens et de laquelle dépend notre avenir commun. N'en déplaise aux climato-sceptiques et autres climato-souverainistes !

En effet, face au défi écologique, la seule victoire souhaitable et qui vaille la peine est bien évidemment celle de l'humanité elle-même et non d'une seule société, si puissante soit-elle. Car, dans ce domaine spécifique comme dans bien d'autres, toutes les cultures sont incontestablement des architectures de réponses à déployer avec intelligence à la « *bourse internationale des valeurs* », pour un véritable « *rendez-vous du donner et du recevoir* », comme nous y invite à juste titre Léopold Sédar Senghor.

Hypothèse de conclusion...

« Une vision sans action n'est qu'un rêve. L'action sans vision ne fait que passer le temps. La vision avec action peut changer le monde. »

Nelson R. Mandela

Ce n'est pas seulement le principe *Ubuntu* en lui-même et tout seul qui a permis à l'Afrique du Sud de réussir le passage du système d'apartheid à une société démocratique, multiraciale et égalitaire que nous connaissons.

En effet, aucun principe quel qu'il soit ne peut faire sens véritablement sans la volonté et la bonne foi des acteurs concernés : le principe *Ubuntu* aurait pu sonner dans le vide si Nelson Mandela et ses principaux interlocuteurs n'étaient pas en phase avec les nombreuses exigences de ce principe. Nous pouvons d'ailleurs citer plusieurs anecdotes à ce sujet, notamment relativement aux conclusions (250 recommandations!) de la fameuse Commission Vérité et Réconciliation¹⁰.

C'est pourquoi, et à l'échelle du monde, nous ne sommes absolument pas de ceux qui pensent qu'il faudrait créer une nouvelle institution internationale qui remplacerait alors les Nations Unies et qui serait, pour ainsi dire, plus efficace dans ses missions. Assurément, nous ne pensons pas qu'une nouvelle institution, quelle qu'elle soit, puisse poser et affirmer des principes qui soient plus puissants que ceux déjà proclamés par les peuples des Nations Unies dans la Charte historique de 1945.

Par conséquent, qu'il nous soit permis de rappeler, pour les besoins de la conclusion, ces principes axiaux proclamés dans dès les dispositions préambulaires de la Charte onusienne, à savoir :

« Nous, peuples des Nations Unies, résolus :

¹⁰ La Commission de la Vérité et de la Réconciliation (CVR) est une institution sud-africaine qui a été créée par le *Promotion of National Unity and Reconciliation Act* du 19 juillet 1995, un an après l'accession de Nelson Mandela à la présidence de la République. C'était à l'issue d'un processus de transition démocratique, visant à mettre fin à l'apartheid et à la domination de la minorité blanche en Afrique du Sud. Il s'agit d'un mécanisme de justice restaurative et cette institution a été présidée par M^{gr} Desmond M. Tutu (de 1995 à 2002) et son but principal est de recenser toutes les violations graves des droits de l'homme commises depuis le massacre de Sharpeville en 1960, en plein apogée de la politique d'apartheid (instituée en 1948 par le gouvernement ségrégationniste et raciste de Daniel F. Malan), afin de permettre une réconciliation nationale entre les victimes et les auteurs d'exactions. La Commission Vérité et Réconciliation a produit un rapport final de cinq volumes, publié en 2002, contenant 250 recommandations, parmi lesquelles « *une politique substantielle de réparation pour les victimes qui prévoit des indemnisations financières pour chacune d'elles, ainsi que l'édification de monuments publics commémorant la souffrance des victimes.* »

- à préserver les générations futures du fléau de la guerre qui, deux fois en l'espace d'une vie humaine, a infligé à l'humanité d'indicibles souffrances,
- à proclamer à nouveau notre foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité de droits des hommes et des femmes, ainsi que des nations, grandes et petites,
- à créer les conditions nécessaires au maintien de la justice et du respect des obligations nées des traités et autres sources du droit international,
- à favoriser le progrès social et instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande.

Et, à ces fins :

- à pratiquer la tolérance, à vivre en paix l'un avec l'autre dans un esprit de bon voisinage, à unir nos forces pour maintenir la paix et la sécurité internationales,
- à accepter des principes et instituer des méthodes garantissant qu'il ne sera pas fait usage de la force des armes, sauf dans l'intérêt commun,
- à recourir aux institutions internationales pour favoriser le progrès économique et social de tous les peuples... »

N'Djamena, le 15 mai 2026





